



RESUMO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

por Concurseiro Fora da Caixa





Sumário

Seguridade Social	3
Origem e Evolução Legislativa no Brasil	3
Conceituação, Organização e Princípios Constitucionais	4
Legislação Previdenciária	5
Regime Geral de Previdência Social – RGPS	7
Beneficiários	7
Filiação e Inscrição	7
Segurados Obrigatórios	8
Segurados Facultativos	12
Trabalhadores Excluídos do RGPS	12
Período de Graça e Perda da Qualidade de Segurado	13
Dependentes	14
Financiamento da Seguridade Social	15
Disposições Gerais	15
Receitas da União	15
Empresa e Empregador Doméstico	15
Receitas das Contribuições Sociais	16
Salário de Contribuição	18
Conceito, Limites, Proporcionalidade e Reajustamento	18
Parcelas Integrantes e não integrantes	19
Arrecadação e Recolhimento das Contribuições	20
INSS x Receita Federal	20
Arrecadação	20
Obrigações das Empresas e Equiparadas	20
Obrigações Acessórias	20
Prazos de Recolhimento	21
Recolhimento Fora do Prazo	22
Plano de Benefícios do RGPS	23
Salário de Benefício	23
Visão Geral das Prestações do RGPS	23
Aposentadoria por Incapacidade Permanente	24
Aposentadoria Programada	24
Aposentadoria por Idade Rural	25
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição (PCD)	25
Aposentadoria Especial	26
Auxílio por Incapacidade Temporária (Antigo Auxílio-doença)	26
Pensão por Morte	27
Auxílio-Acidente	28
Salário-Família	28



Auxílio-Reclusão.....	29
Salário-Maternidade.....	29
Acumulação de Benefícios.....	30
Habitação e Reabilitação Profissional	30
Recursos das Decisões Administrativas	30
Prescrição e Decadência Previdenciária	31
Justificação Administrativa	31
Crimes Contra a Seguridade Social.....	32
Crimes em Espécie	32
Lei de Assistência Social (LOAS) – Lei 8.742/93 e Decreto 6.214/07	35
Conceito, Objetivo, Princípios e Diretrizes da Assistência Social	35
Tipos de Proteção da Assistência Social	35
Cadastro Único – CadÚnico	36
Benefício de Prestação Continuada (BPC)	36
Auxílio Inclusão (Lei 14.176/21)	37
Instâncias Deliberativas do Suas.....	37
Benefícios Decorrentes de Legislações Especiais	38
Pensão especial Síndrome de Talidomida – Lei 7.070/1982.....	38
Pensão especial dos seringueiros – Lei 7.986/1989	39
Pensão especial às vítimas de hemodiálise de Caruaru – Lei 9.422/1996	39
Pensão especial de ex-combatente – Lei 8.059/1990.....	40
Pensão vitalícia às vítimas do Césio 137 – Lei 9.425/1996	41
Pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase – Lei 11.520/2007	41
Pensão especial a crianças com Síndrome do Zika Vírus – Lei 13.985/2020	42
Aposentadoria e pensão excepcional ao anistiado político – Lei 10.559/2002	42
Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (RGPS) – Lei Complementar 142/13	46
Definição de Pessoa com Deficiência	46
Concessão da Aposentadoria pelo RGPS.....	46
Demais Dispositivos.....	47
Seguro Defeso – Lei 10.779/03 e Decreto 8.424/15	48
Introdução	48
Benefício de Seguro-Desemprego (“Seguro Defeso”).....	48
Beneficiários.....	48
Requisitos	49
Requerimento.....	49
Cessação do Benefício.....	50
Indeferimento do Requerimento ou Cessação do Benefício.....	50

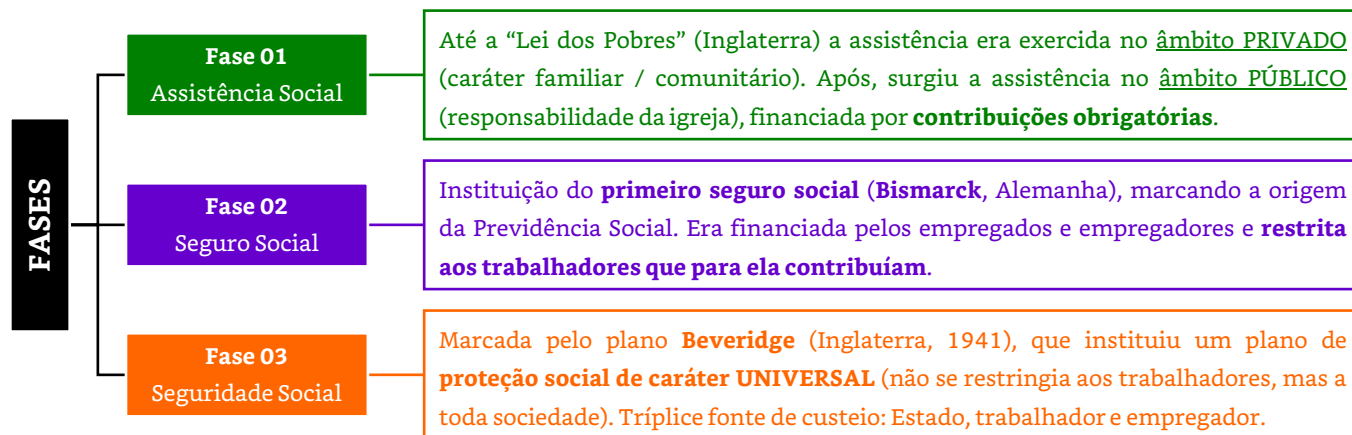


SEGURIDADE SOCIAL

ORIGEM E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL

ORIGEM

Fases dos sistemas de proteção social:



EVOLUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL

Fase 01	1543	Criada a primeira Santa Casa
	1824	Constituição prevê os socorros públicos
	1835	Criação do MONGERAL (previdência privada – servidores)
	1891	Constituição prevê <u>aposentadoria por invalidez</u> , decorrente de acidente
	1919	1ª Lei Acidentária do Trabalho (seguro acidente)

Fase 02	★ 1923	>> ATENÇÃO >> Lei Eloy Chaves (Decreto Legislativo 4.682) É um marco muito importante, pois sinaliza o surgimento da Previdência Social no Brasil. Pegadinha! NÃO foi o primeiro ato normativo a tratar de previdência ou seguridade.
		Institui as Caixas de Aposentadorias e Pensões – CAPs para <u>empresas ferroviárias</u>;
		1926 Extensão das CAPs aos trabalhadores portuários e marítimos
	1928	Extensão das CAPs aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos
		Governo Getúlio Vargas - Início da estatização do sistema previdenciário - Criam-se os Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs
		1933
		1934 Constituição passa a prever a TRÍPLICE forma de custeio (governo, empresa e trabalhador)
		1960 Lei 3.807 (Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS). Unifica a legislação dos IAPs
		1966 Criação do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS , fruto da unificação dos IAPS
	1977	Lei 6.439 cria o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – SINPAS e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS

Fase 03	1988	Constituição Federal institui a Seguridade Social
	1990	- Instituição do INSS (fusão do IAPAS e o INPS) - Criação do SUS

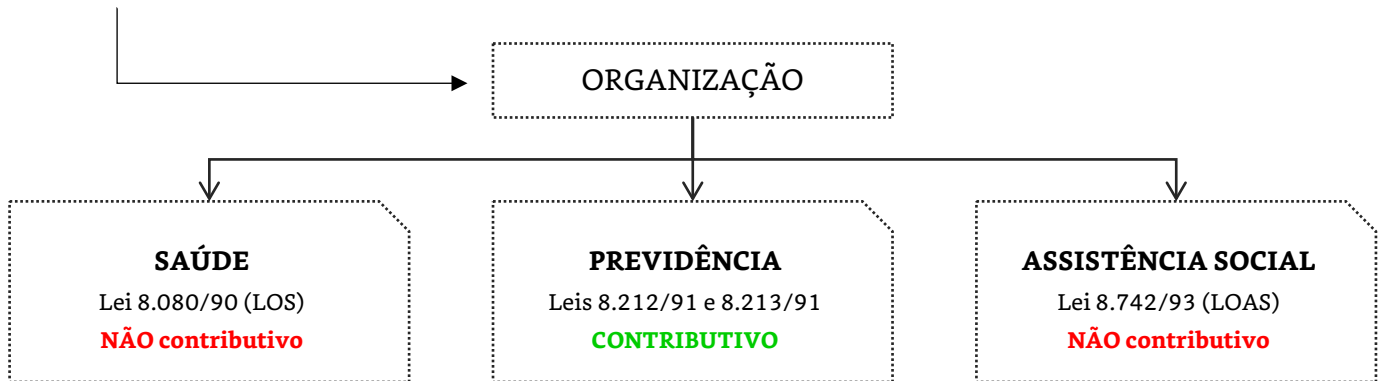


CONCEITUAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

CONCEITUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

SEGURIDADE SOCIAL

Art. 194, CF/88: conjunto integrado de ações de **iniciativa dos poderes públicos** e da **sociedade**, destinadas a assegurar os direitos relativos à SAÚDE, PREVIDÊNCIA e ASSISTÊNCIA SOCIAL.



PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Objetivos / Princípios da Seguridade Social (Art. 194, §único)

UCA

Universalidade da cobertura e do atendimento

“Cobertura”: caráter **OBJETIVO** - maior nº possível de riscos sociais

“Atendimento”: caráter **SUBJETIVO** - maior nº possível de pessoas

“Universalidade”: ampla proteção social.

- *Saúde*: amplitude **MÁXIMA** (direito de todos e dever do Estado)
- *Assistência Social*: amplitude **LIMITADA** (apenas aos que necessitam)
- *Previdência*: amplitude **RESTRITA** (apenas aos beneficiários)

DBF

Diversidade da base de financiamento

Possibilidade de **múltiplas FONTES de custeio**, inclusive instituição de outras fontes não previstas (Contribuições Sociais Residuais, via LC).

Novidade EC 103/2019: deve-se identificar as receitas e as despesas VINCULADAS a ações de **saúde, previdência e assistência**, *preservado* o caráter contributivo da previdência social.

SDBS

Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços

“Seletividade”: tem como objetivo harmonizar o conflito entre *ilimitadas demandas* sociais e a *escassez de recursos*, priorizando as prestações de maior essencialidade.

“Distributividade”: define *quais pessoas* serão beneficiadas, mitigando a universalidade do atendimento.

EQPC

Equidade na forma de participação no custeio

Garante a isonomia material: contribui mais quem tem maior **capacidade contributiva**. Aplica-se às **contribuições da previdência**. Consequências:

- Regimes diferenciados de contribuição
- Progressividade de alíquotas
- Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
- Contribuição patronal diferenciada em face da atividade econômica, utilização de mão-de-obra, porte da empresa ou condição estrutura do mercado de trabalho.

Novidade da EC 103/2019: autorizada adoção de **BASES DE CÁLCULO diferenciadas** para contribuições sobre receita, faturamento e lucro.



Objetivos / Princípios da Seguridade Social (Art. 194, §único)

CDDA

Caráter democrático e descentralizado da adm.

Gestão **QUADRIpartite**. Garante a participação, nos colegiados dos órgãos públicos de:

1. Trabalhadores
2. Empregadores
3. **Aposentados** (*pegadinha dizer que aposentados estão de fora*)
4. Governo

Exemplo de órgãos: CNS, CNAS, CNPS e CNPC

UEBS

Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais

"Uniformidade": não significa dar o mesmo tratamento, mas sim *tratar os desiguais na medida de suas desigualdades* (= **ISONOMIA**)

"Equivalência": isonomia financeira das prestações sociais

IRRVB

Irredutibilidade do valor dos benefícios

Valor **REAL**: preservar o poder de compra – garantido apenas aos benefícios da **PREVIDÊNCIA** (*vide art. 201, §4º que prevê reajustes periódicos*)

Valor **NOMINAL**: preservar o valor numérico – aplica-se aos benefícios da **SEGURIDADE**.
Ex: o valor não pode passar de R\$ 1.000 para R\$ 950

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

CONTEÚDOS, FONTES E AUTONOMIA

CONTEÚDO

Conjunto de normas que disciplinam a relação jurídico-previdenciária, como a filiação, custeio e os benefícios dos regimes de seguro social

FONTES

Fontes Materiais: o próprio Estado é a fonte material, abrangendo as relações sociais, econômicas e políticas que informam a produção das normas jurídicas;

Fontes Formais: é o meio pelo qual é exteriorizada, ou seja, a própria Constituição Federal, as Leis, Medidas Provisórias, Decretos, Instruções Normativas, Jurisprudência (Súmulas, ADI, ADC, etc.)

AUTONOMIA

Não confunda autonomia com independência. O Direito Previdenciário é AUTÔNOMO, ou seja, possui um conjunto de normas próprias, sendo um ramo do direito público; entretanto NÃO é independente dos outros ramos do direito.

APLICAÇÃO DAS NORMAS PREVIDENCIÁRIAS

Em relação ao *tempo*, aplica-se a Teoria da Atividade:

Tempus Regit Actum
(Teoria da Atividade)



Aplica-se a legislação vigente no momento do fato.

EX: se um segurado faleceu em 2018, mas a legislação foi alterada em 2020, será aplicada a lei vigente em 2018.



Atenção! NÃO há direito adquirido a regime jurídico.

COMPETÊNCIA

PRIVATIVA da **União LEGISLAR** sobre SEGURIDADE (delegável aos Estados questões específicas **via Lei Complementar**)

CONCORRENTE da **União, Estados / DF LEGISLAR** sobre PREVIDÊNCIA e PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE.

COMUM de **TODOS** CUIDAR DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA PÚBLICA, PROTEÇÃO E GARANTIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.



VIGÊNCIA, HIERARQUIA, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO

VIGÊNCIA

SALVO disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo país **45 dias após sua publicação**.

HIERARQUIA

A norma superior é fundamento de validade da norma inferior:

1. Constituição Federal
2. Leis Complementares e Ordinárias (EX: 8.212/91 e 8.213/91)
3. Decretos (EX: 3.048/99)

INTERPRETAÇÃO

A interpretação visa buscar o **SIGNIFICADO da norma**. Há diversos métodos, como gramatical, sistemático e histórico.

INTEGRAÇÃO

A integração tem como objetivo **suprir a FALTA / LACUNA de norma específica**. Na omissão, a aplicação da lei deve ser levar em consideração a analogia, a equidade, os costumes e os princípios gerais de direito.

FINALIDADE E PRINCÍPIOS BÁSICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI 8.213/91)

FINALIDADE

FINALIDADE

A Previdência Social, **mediante CONTRIBUIÇÃO** tem por fim **assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de MANUTENÇÃO**, por motivo de:

- Incapacidade
- Desemprego **INVOLUNTÁRIO**
- Idade avançada
- Tempo de contribuição (*antes da EC 20/98 fala-se tempo de serviço*)
- Encargos familiares
- Prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

PRINCÍPIOS / OBJETIVOS BÁSICOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

>>> Muito cuidado para não se confundir com os princípios da Seguridade Social <<<

Princípios da Previdência Social

UNIVERSALIDADE de participação nos **planos previdenciários**

UNIFORMIDADE e **EQUIVALÊNCIA** dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais

SELETIVIDADE e **DISTRIBUTIVIDADE** na prestação dos **benefícios**

Cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição **corrigidos monetariamente**

IRREDUTIBILIDADE do valor dos benefícios, de forma a **preservar-lhe o poder aquisitivo** (valor REAL)

Previdência complementar FACULTATIVA, custeada por contribuição adicional

Valor da **renda mensal** dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado **NÃO INFERIOR ao do salário mínimo** (*há exceções*)

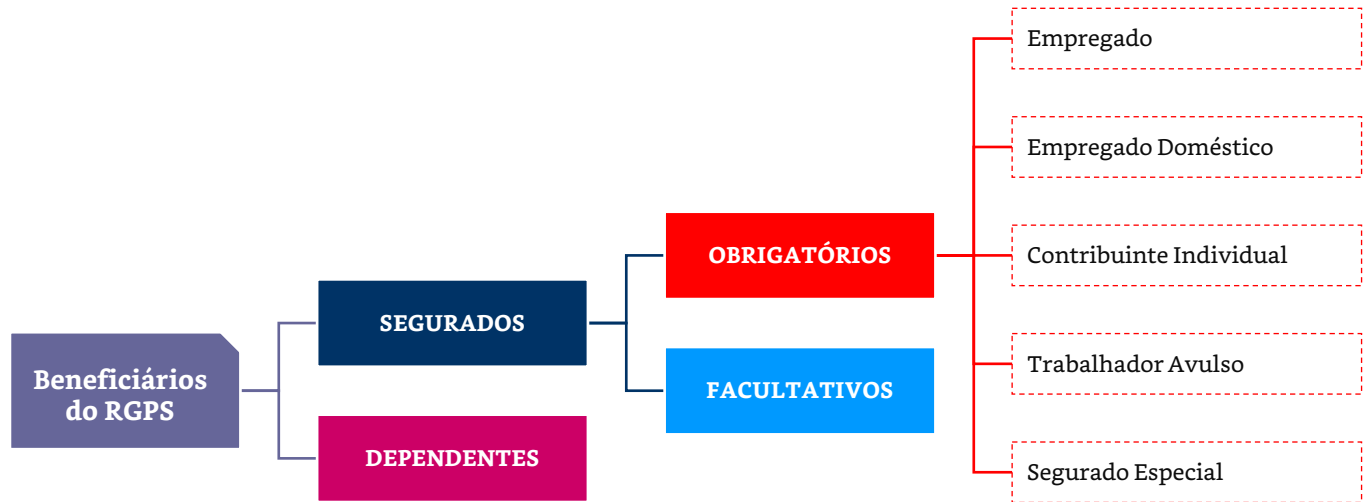
Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante **gestão QUADRIpartite**, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados.



REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS

BENEFICIÁRIOS

Os beneficiários do RGPS são as **PESSOAS FÍSICAS** classificadas como segurados e dependentes, assim:



FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO

FILIAÇÃO

VÍNCULO JURÍDICO entre previdência e a pessoa que contribui, gerando direitos e obrigações (art. 20, RPS)

X

INSCRIÇÃO

Ato declaratório, pelo qual o segurado é **CADASTRADO** no RGPS. É a formalização / materialização da filiação.

FILIAÇÃO

Em regra, caso a pessoa exerça atividade remunerada, a **filiação é OBRIGATÓRIA**. No caso dos segurados facultativos, a **filiação** decorre de um **ato de VONTADE**. A idade mínima para filiação é de 16 anos (14 para menor aprendiz).



Momento

- Empregado, doméstico ou avulso com o **exercício da atividade**
- Segurado especial, com o **exercício da atividade**
- Contribuinte individual, com o **exercício da atividade** E **recolhimento da contribuição**
- Segurado facultativo, **a partir da inscrição** E do **primeiro recolhimento** (vedado recolhimento retroativo)

INSCRIÇÃO



POSSÍVEL a inscrição **post mortem** do segurado ESPECIAL, desde que presentes os pressupostos da filiação

NÃO é admitida a inscrição **post mortem** do contribuinte INDIVIDUAL e do segurado FACULTATIVO

O segurado que exerce, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada é **obrigatoriamente inscrito em relação a CADA UMA** dessas atividades.



SEGURADOS OBRIGATÓRIOS

EMPREGADO

São muitas hipóteses e casos. Portanto, vou sinalizar de **vermelho** aqueles que têm uma incidência maior em prova, e de **verde** os com menor incidência, combinado?

Aquele que **PRESTA SERVIÇO** (critérios concomitantes):

- ✓ A empresa **urbana** ou **rural**
- ✓ Caráter **NÃO eventual** (*não tem relação com a frequência, mas sim com a finalidade da atividade*)
- ✓ Sob sua **subordinação**
- ✓ Mediante **remuneração**

Inclusive como **diretor empregado** e **aprendiz** (entre **14 e 24** anos, *salvo pessoa com deficiência – não há limite de idade*)

Contratado por empresa de **TRABALHO TEMPORÁRIO**

- ✓ Prazo **não superior a 180 dias** (consecutivos ou não) *prorrogável por + 90 dias*
- ✓ Atender **necessidade transitória** de substituição de pessoal ou **acréscimo extraordinário de serviço**

O **brasileiro civil** que **TRABALHA para a UNIÃO no EXTERIOR**, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, *ainda que lá domiciliado e contratado*, **SALVO** *amparado p/ RPPS*

[**Novidade**] **TRABALHADOR INTERMITENTE** para a prestação de serviços, com **subordinação**, de forma **não contínua**, com **alternância de períodos** de prestação de serviços e de inatividade, em conformidade com a CLT.

BOLSISTA e o **ESTAGIÁRIO** que prestam serviços em **DESACORDO** com a Lei 11.788/08 (Lei de Estágio)

Servidor ocupante, **EXCLUSIVAMENTE, de CARGO EM COMISSÃO** (*inclusive* Ministros de Estado e Secretários)

Aquele em **EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO, DESDE QUE** *não vinculado a RPPS*

Brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como **EMPREGADO NO EXTERIOR**, em *sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País*

Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como **EMPREGADO EM EMPRESA DOMICILIADA NO EXTERIOR** *com maioria do capital votante pertencente a empresa constituída sob as leis brasileiras.*

Aquele que *presta serviço no Brasil* a **MISSÃO DIPLOMÁTICA** ou a **REPARTIÇÃO CONSULAR** de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, **EXCLUÍDOS** o **não-brasileiro** *sem residência permanente no Brasil* e o brasileiro *amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão ou repartição.*

Empregado de **ORGANISMO OFICIAL INTERNACIONAL OU ESTRANGEIRO NO BRASIL**, **SALVO** *amparado p/ RPPS*

Servidor contratado por **TEMPO DETERMINADO**

Servidor ocupante de **CARGO EFETIVO**, desde que, nessa qualidade, **NÃO AMPARADO POR RPPS**

Servidor ocupante de **EMPREGO PÚBLICO** (ex: BB, Petrobrás, Caixa, etc.)

ESCREVENTE e o AUXILIAR contratados por titular de serviços notariais e de registro

TRABALHADOR RURAL contratado **TEMPORARIAMENTE** (até 2 meses) por produtor rural pessoa física



EMPREGADO DOMÉSTICO

Atenção para a nova redação pelo Decreto 10.410/20:

1. Aquele que presta serviço de forma **CONTÍNUA, SUBORDINADA, ONEROSA e PESSOAL**
2. A pessoa ou família, no âmbito residencial
3. Em atividade **SEM FINS LUCRATIVOS**
4. Por **+2 dias/semana** (ou seja, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias)

EMPREGADO DOMÉSTICO

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

A pessoa física, proprietária ou não, que **EXPLORA ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO MINERAL (GARIMPO)**

- Em caráter permanente ou temporário
- Diretamente ou por intermédio de prepostos
- Com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;

Brasileiro civil que **TRABALHA NO EXTERIOR para ORGANISMO OFICIAL INTERNACIONAL** do qual o **Brasil é membro efetivo**, *ainda que lá domiciliado e contratado*, **SALVO** amparado p/ RPPS.

ATENÇÃO para não confundir com o caso em que o trabalho é feito para a União. Nessa situação, trata-se de contribuinte empregado.

Desde que **RECEBA remuneração** decorrente de trabalho na empresa:

1. **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** e o titular de EIRELI, urbana ou rural;
2. **Diretor NÃO EMPREGADO** e o membro de conselho de administração de SA;
3. **Sócio de sociedade em nome coletivo**; e
4. Sócio solidário, o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador (quando não for empregado);

MÉDICO participante do **Projeto Mais Médicos para o Brasil**, **EXCETO** na hipótese de cobertura securitária específica estabelecida por organismo internacional ou filiação a regime de seguridade social em seu país de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantenha acordo de seguridade social;

MÉDICO em curso de formação no âmbito do **Programa Médicos pelo Brasil**

MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA (padre, pastor, etc.)

COOPERADO de cooperativa de produção que presta serviço à cooperativa **mediante remuneração** ajustada ao trabalho;

O Micro Empreendedor Individual – **MEI** que opta pelo Simples

A pessoa física, proprietária ou não, que **EXPLORA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA**, em caráter permanente ou temporário, em área, contínua ou descontínua, superior a **4 módulos fiscais**.

Quando área inferior ou igual a **4 módulos fiscais** ou **atividade pesqueira** ou **extrativista**, com **auxílio de empregados** ou por **intermédio de prepostos**.

ASSOCIADO ELEITO PARA CARGO DE DIREÇÃO em *cooperativa, associação* ou entidade

SÍNDICO ou ADMINISTRADOR ELEITO para exercer atividade de direção condominial, que **RECEBAM remuneração**

Quem **PRESTA SERVIÇO** urbano ou rural, em **caráter eventual**, a uma ou mais empresas, **sem relação de emprego**;

A pessoa que **EXERCE, POR CONTA PRÓPRIA, ATIVIDADE ECONÔMICA** de natureza urbana, com fins lucrativos ou não.



TRABALHADOR AVULSO

Trabalhador Avulso: **sindicalizado** ou **não**, presta serviço de natureza urbana ou rural, a **diversas empresas**, **SEM VÍNCULO empregatício**, com a **INTERMEDIACÃO OBRIGATÓRIA** do órgão gestor de mão de obra (**OGMO**) ou **sindicato**.

ESPÉCIES

O trabalhador que exerça **ATIVIDADE PORTUÁRIA** de capatazia (no porto), estiva (dentro da embarcação), conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco (limpeza e manutenção das embarcações)

O trabalhador de **ESTIVA DE MERCADORIAS** de qualquer natureza, **inclusive** carvão e minério

O trabalhador em **ALVARENGA** (embarcação para carga e descarga de navios)

AMARRADOR DE EMBARCAÇÃO

ENSACADOR de café, cacau, sal e similares

O trabalhador na indústria de **EXTRAÇÃO DE SAL**

CARREGADOR DE BAGAGEM em porto

PRÁTICO DE BARRA em porto

GUINDASTEIRO

O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos;

Trabalhador Avulso: exerce atividade de **movimentação de mercadorias em geral**, em áreas urbanas ou rurais, **SEM VÍNCULO empregatício**, com **INTERMEDIACÃO OBRIGATÓRIA do sindicato** da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva.

1. Cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras;
2. Operação de equipamentos de carga e descarga;
3. Pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou à sua continuidade;

SEGURADO ESPECIAL

A **pessoa física** residente no **imóvel rural** ou em **aglomerado urbano ou rural próximo** que exerce:

1. Individualmente ou;
2. Regime de economia familiar (mútua dependência e colaboração, **sem empregados PERMANENTES**)



O grupo familiar poderá utilizar empregados contratados?

SIM! Por prazo determinado (MÁX 120 pessoas por dia no ano) ou empregado contribuinte individual

3. Ainda que com o auxílio eventual de terceiros (**sem subordinação ou remuneração**).



SEGURADOS

	PRODUTOR, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, <u>que explore atividade</u>: 1. <u>Agropecuária</u> em área de até 4 módulos fiscais; ou 2. <u>Seringueiro</u> ou <u>extrativista vegetal</u>;
	PESCADOR ARTESANAL ou assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. NÃO utiliza embarcação ou utiliza a de <u>pequeno porte</u>.
	CÔNJUGE ou COMPANHEIRO, bem como FILHO MAIOR DE 16 ANOS ou a este equiparado, dos segurados acima, que, <u>comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar</u>.

NÃO DESCARATERIZA A CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL

- ✓ Outorga de até 50% de imóvel rural (área até 4 módulos fiscais), desde que segurado continue a exercer a atividade
- ✓ Exploração de turismo, inclusive com hospedagem, por até 120 dias ao ano
- ✓ Participação em previdência complementar
- ✓ Associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural
- ✓ Beneficiário ou parte de grupo familiar que receba benefícios de programa assistencial do governo
- ✓ Uso de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal
- ✓ Incidência de IPI sobre o produto das atividades
- ✓ Participação em microempresa (LC 123/06)

EXCLUI A CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL [CAI MUITO]

A contar do 1º dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence **EXCEDER**:

- ✗ Limite de **uso de trabalhadores** (*temporários*: até 2 meses | *eventuais*: até 120 pessoas/dia ao ano)
- ✗ Limite de dias, corridos ou intercalados, em **atividade remunerada** (*limite*: 120 dias/ano)
- ✗ Limite de dias de **hospedagem** na propriedade rural (*limite*: 120 dias/ano)

A contar do 1º dia do mês em que:

- ✗ Deixar de satisfazer os requisitos
- ✗ Tornar-se segurado obrigatório em outro regime
- ✗ Enquadrar-se em outra categoria de segurado obrigatório (*salvo exceções legais*)
- ✗ Participar em sociedade (empresária ou simples) como empresário individual ou EIRELI, que não seja microempresa



SEGURADOS FACULTATIVOS

São aqueles cuja filiação ao RGPS decore de **ato de sua própria VONTADE** (após inscrição) uma vez que não há obrigação legal.

Ser **maior de 16 anos***

Lei 8212/91 = 14 anos

NÃO exercer **atividade remunerada**

que se enquadre como obrigatório

Rol **EXEMPLIFICATIVO** de pessoas que **PODEM** se filiar facultativamente:

- Aquele que se dedique *exclusivamente* ao **trabalho doméstico** no âmbito de sua residência
- **Síndico** de condomínio, desde que **NÃO remunerado** (se remunerado = segurado obrigatório)
- **Estudante, bolsista integral e estagiário**
- Brasileiro que **acompanha cônjuge** que presta serviço no exterior
- Quem **deixou de ser segurado obrigatório**
- **Membro** de **conselho tutelar** (não vinculado a qualquer regime)
- **Presidiário** que não exerça atividade remunerada nem vinculado a qualquer regime
- **Brasileiro residente ou domiciliado no exterior**
- **Atleta** beneficiário da Bolsa-Atleta (não filiado a outro regime)

VEDADA a filiação como facultativo de participante do Regime Próprio de Previdência Social (**RPPS**).

SALVO na hipótese de *afastamento sem vencimento* e desde que *não permitida*, nesta condição, *contribuição ao RPPS*.

Novidade: o segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS / RPPS.

TRABALHADORES EXCLUÍDOS DO RGPS

SERVIDOR civil ocupante de **CARGO EFETIVO** ou o **MILITAR** da União, Estado, DF ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do RGPS, desde que amparados por RPPS.

Caso o servidor ou o militar **venham a exercer, concomitantemente**, uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, **tornar-se-ão segurados obrigatórios** em relação a essas atividades.

Ex: Técnico do INSS (RPPS) que também dá aulas em cursinhos preparatórios (RGPS).



PERÍODO DE GRAÇA E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO

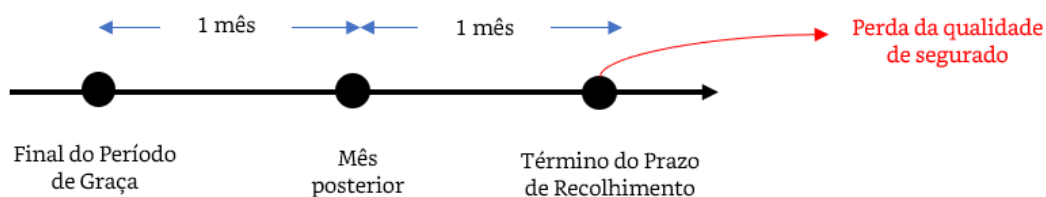
PERÍODO DE GRAÇA

É o período em que, mesmo sem contribuir, o **segurado mantém essa qualidade**, conservando todos os seus direitos e fazendo jus às prestações sociais (benefícios + serviços).

Prazos	Observações
Sem Limite	Quem está em gozo de benefício , EXCETO auxílio-acidente (NOVIDADE, MUITA ATENÇÃO)
Até 3 meses	Após o licenciamento, no caso de segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar
Até 6 meses	Após a cessação das contribuições, no caso de segurado FACULTATIVO
Até 12 meses	Após a cessação de benefício por incapacidade (NOVIDADE, MUITA ATENÇÃO)
Até 12 meses	Após a cessação das contribuições. Segurado que <u>deixar de exercer atividade remunerada</u> . Recolhidas ATÉ 120 contribuições mensais , sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado → Se recolhidas MAIS DE 120 CM , prazo de +12 meses, totalizando 24 meses . → No caso de desemprego involuntário , prazo de +12 meses, <u>podendo</u> chegar a 36 meses Pegadinha! Pode ter interrupção? SIM! Desde que essa interrupção não acarrete a perda da qualidade de segurado.
Até 12 meses	Após cessar a segregação, no caso de segurado acometido de doença de segregação compulsória .
Até 12 meses	Após o livramento, no caso de segurado detido ou recluso .

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO

Art, 15, §4º, c/c art. 102 LBPS: a perda da qualidade de segurado ocorre no **dia seguinte após o término do prazo de recolhimento da contribuição**, referente ao mês posterior ao final do período de graça. Esquematizando:



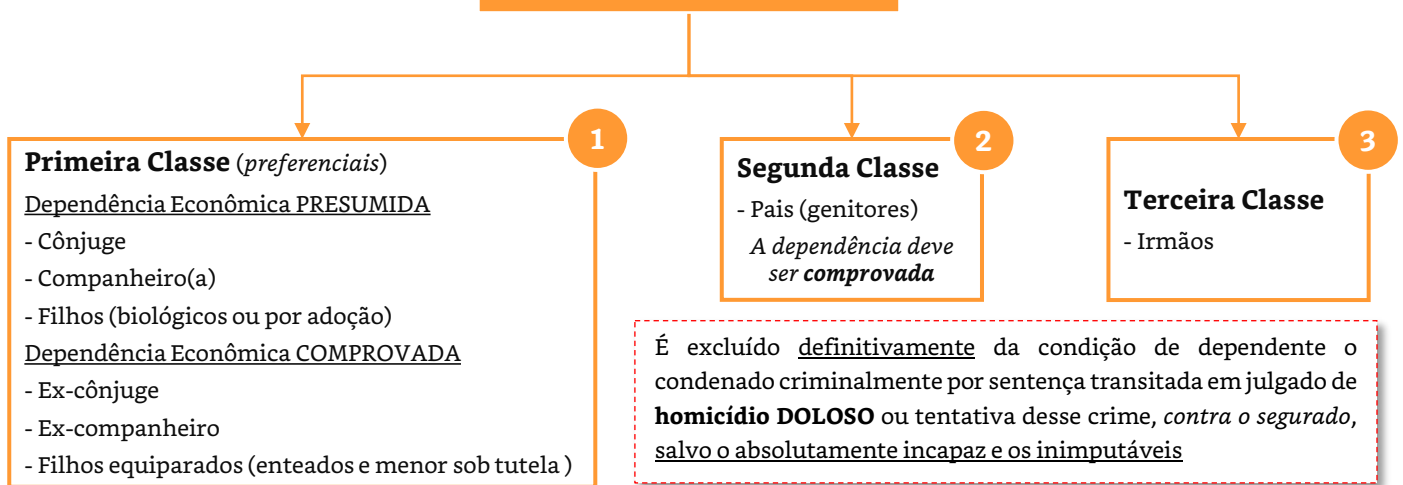
Direito Adquirido

- Atendidos os requisitos p/ aposentadoria, a perda da qualidade **NÃO PREJUDICA** o direito à percepção desse benefício;
- Falecimento após a perda da qualidade **NÃO gera pensão**, SALVO se houver direito pré-existente a aposentadoria;



DEPENDENTES

CLASSES DE DEPENDENTES



Cônjuge e Ex-cônjuge

Os cônjuges são marido e esposa. Perda de qualidade:

1. Divórcio, separação judicial / de fato, *enquanto* não assegurada a prestação de alimentos.
2. Anulação do casamento
3. Sentença judicial transitada em julgado
4. Óbito

Ex-cônjuges também podem ser dependentes quando recebam alimentos ou auxílio.

Cônjuge separado / divorciado que recebia pensão de alimentos vai **concorrer em igualdade** com os **demais da 1ª classe**.

1

Companheiro(a) e Ex-companheiro(a)

Companheiro(a) é a pessoa que, sem ser casada, mantém **UNIÃO ESTÁVEL** (*inclui* união entre pessoas do mesmo sexo).

A perda da qualidade ocorre pela cessação da união estável, *enquanto* não assegurada a prestação de alimentos

Filhos e equiparados

Para ser considerado dependente, o filho deve ser:

NÃO emancipado e **menor de 21 anos**
(= maioridade previdenciária)

OU

Inválido ou com deficiência (pré-existente à maioridade previdenciária), de qualquer idade

Perda da qualidade: ao completarem 21 anos (salvo invalidez anterior) OU emancipados.

O **enteado**, e o **menor sob tutela** e o **menor sob guarda judicial** equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e *desde que* não possuam condições suficientes para o próprio sustento e educação.

2

Pegadinha! "Consideram-se dependentes de 2ª classe os ascendentes" = ERRADA. Ascendentes incluem avós, bisavós, etc.

3

Para os **irmãos** valem as mesmas condições aplicáveis aos filhos, inclusive em relação à perda da qualidade.

CASOS ESPECIAIS

Vínculos conjugais múltiplos:

- Casamento + União Estável (= concubinato)
- União Estável + União Estável

STF (Tema Repercussão Geral 529): NÃO reconhece direitos previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.



FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

DISPOSIÇÕES GERAIS

Conforme o art. 195 da CF 88, a seguridade social será financiada por **TODA A SOCIEDADE**, de forma direta (contribuições sociais) e indireta (repasse orçamentários da União, Estados, DF e Municípios).



Nenhum benefício ou serviço da **SEGURIDADE** poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de **custeio TOTAL**.

Outros normativos importantes:

Justiça do Trabalho tem competência p/ executar (cobrar) de ofício as Contribuições Sociais dos empregadores e das empresas decorrentes das sentenças que proferir.

PJ em débito com a seguridade **não poderá contratar** com o poder público nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios - um dos motivos pelos quais as empresas devem apresentar certidão negativa no processo de licitação.

Anterioridade Nonagesimal: as contribuições sociais só poderão ser exigidas **após** decorridos **90 dias** da data da publicação da lei que as houver **instituído** ou **modificado**.

Imunidade Tributária: para que façam jus à imunidade tributárias, as EBAS (Entidades Benéficas de Assistência Social) devem atender aos seguintes requisitos:

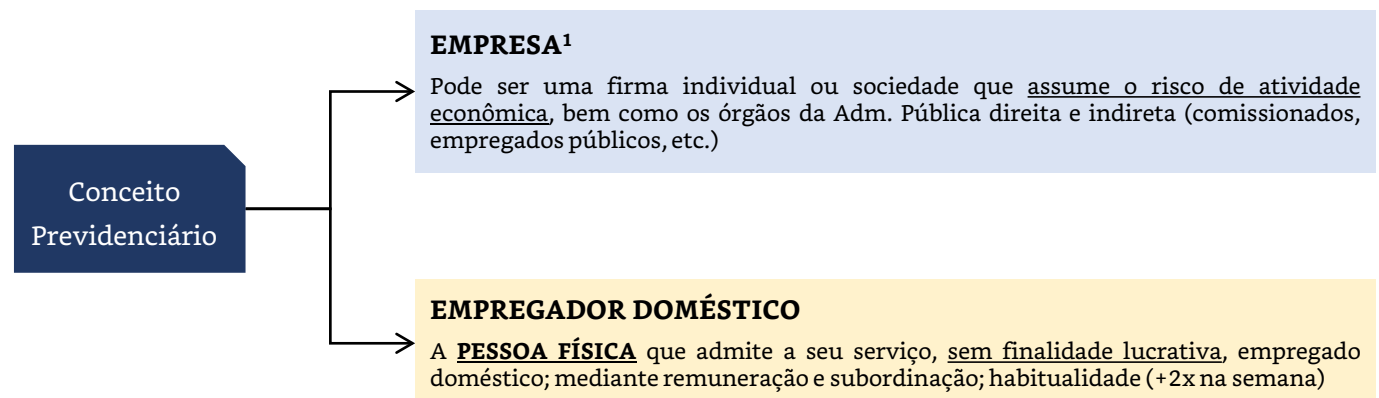
1. Não distribuam patrimônio / renda
2. Apliquem integralmente no País os recursos na manutenção dos seus objetivos
3. Atendam às formalidades contábeis (escrituração de receitas e despesas)

RECEITAS DA UNIÃO

Trata-se da forma INDIRETA de financiamento, ou seja, de **recursos advindos do ORÇAMENTO** da União. Abrange todas as entidades vinculadas à Seguridade, da Adm. Direita e Indireta, fundos e fundações. Aqui, duas informações são importantes:

- A contribuição da União para a Seguridade é constituída de recursos adicionais do **orçamento FISCAL**, fixados obrigatoriamente na **LOA**
- A União se responsabiliza por **eventuais insuficiências** financeiras da seguridade, quando decorrentes do **pagamento de BPC** da Previdência Social.

EMPRESA E EMPREGADOR DOMÉSTICO



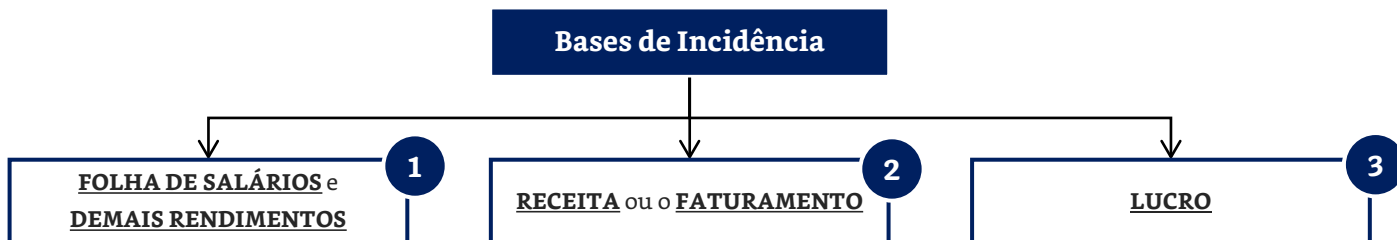
¹Entidades equiparadas à empresa [**IMPORTANTE**]:

- **Cooperativa, associação** ou entidade de qualquer natureza ou finalidade;
- **Missão diplomática** e a **repartição consular** de carreira estrangeiras.
- **Operador Portuário** e o **OGMO**
- **Contribuinte individual** e a **pessoa física** na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço;



RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS



- **Fato gerador:** é a **prestação do serviço** (**Pegadinha!** não é o pagamento do salário)
- **Base de Cálculo:** **REMUNERAÇÃO** paga, devida ou creditada aos empregados, avulsos e contribuintes individuais
- **Alíquota:** **20%** (para as instituições financeiras há um acréscimo de 2,5% = 22,5%)
- **[IMPORTANTE]** A Cota Patronal **NÃO se limita ao teto** do RGPS (*remuneração é diferente de Salário de Contribuição*)

SAT – Seguro Acidente de Trabalho: alíquota adicional, a depender do risco da atividade econômica:

1%	2%	3%
LEVE	MÉDIO	GRAVE

Fator Acidentário de Prevenção: as alíquotas podem ser majoradas em 100% ou reduzidas em 50%

STJ (Súmula 351): A alíquota de contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco em cada empresa, individualizada pelo CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.

FAE – Financiamento de Aposentadoria Especial: alíquota adicional, incidente apenas sobre a remuneração dos trabalhadores que terão direito à aposentadoria especial, conforme a tabela:

Alíquota adicional	6%	9%	12%	Alíquotas de 5%, 7% e 9% no caso de contribuinte individual cooperado
Tempo de Contribuição	25 anos	20 anos	15 anos	

Casos Específicos

Equipes de Futebol Profissional	Cota Patronal de 5% sobre a receita bruta dos jogos, patrocínios, publicidade e cota de TV . Cuidado! Aplica-se apenas aos clubes de FUTEBOL.
Empregador Doméstico	<u>Cota Patronal:</u> 8% sobre salário de contribuição <u>SAT:</u> 0,8%
Agroindústria (Produtor Rural PJ)	Contribuição sobre a receita bruta da produção comercializada, sendo: <u>Cota Patronal:</u> 2,5% <u>SAT:</u> 0,1%

Aqui é bem simples. Trata-se do PIS/PASEP e da COFINS. A tabela abaixo resume:

	CUMULATIVO	NÃO-CUMULATIVO
PIS/PASEP	0,65%	1,65%
COFINS	3%	7,6%

Trata-se da CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, cuja alíquota é de 9% (antes da Provisão para o IRPJ). No caso de instituições financeiras, a alíquota é de **20%** (conforme EC 103/19)

TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS EMPRESAS (CONFORME EC 103/19)

Adoção de **BASES DE CÁLCULO** diferenciadas **apenas** no caso das contribuições sobre o **FATURAMENTO** e sobre o **LUCRO**.

Ter **ALÍQUOTAS** diferenciadas em razão da **Atividade econômica**, da **Utilização intensiva de mão de obra**, do **Porte da empresa** ou da **Condição estrutural do mercado de trabalho** – aplica-se à TODAS as contribuições da empresa.



NÃO CUMULATIVIDADE (ART. 195, §12, CF/88)

PIS/COFINS: a **LEI DEFINIRÁ** os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes sobre **receita e faturamento**; e **importação**, serão **NÃO-CUMULATIVAS**.

CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS

- Imunidade: NÃO incide contribuição sobre aposentadoria e pensão pelo RGPS
- Art. 195, §14º, CF/88: O **segurado** somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições

EMPREGADO, TRABALHADOR AVULSO E EMPREGADO DOMÉSTICO

Base de Cálculo: trata-se **SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO** (mais detalhes no tópico específico)

Alíquota: PODE-SE adotar **alíquotas progressivas** (conforme a capacidade contributiva, derivada do princípio da **isonomia**), aplicadas de forma **progressiva**. A tabela é escalonada em 4 faixa, cujos valores alteram anualmente:

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO	ALÍQUOTA
Faixa 1 (até 1 SM)	7,5%
Faixa 2	9%
Faixa 3	12%
Faixa 4 (até o "Teto do RGPS")	14%

SM = Salário Mínimo

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E SEGURADO FACULTATIVO

Base de Cálculo: trata-se **SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO** (mais detalhes no tópico específico)

Alíquota:

REGRA	PLANO SIMPLIFICADO
20% do Salário de Contribuição	11% Contribuinte Individual que trabalha por conta própria (não seja prestador de serviço) e ao Contribuinte Facultativo
	5% MEI e segurado facultativo sem renda e se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico (pertencentes a famílias de baixa renda)
	É possível complementar a alíquota até os 20%, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição

SEGURADO ESPECIAL

Base de Cálculo: **RECEITA BRUTA DA PRODUÇÃO COMERCIALIZADA (RBPC)**

Alíquota:

1,2%	Sobre a RBPC
0,1%	A título de GILRAT (financiamento de benefícios em razão de acidentes de trabalho)

Além dessa contribuição, poderá contribuir facultativamente (20% sobre o SC)

CONTRIBUIÇÃO SOBRE CONCURSO DE PROGNÓSTICO



Base de Cálculo: **RECEITA auferida** nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Cuidado para não confundir com o valor do prêmio!

Alíquota: para cada modalidade lotérica haverá uma alíquota prevista em Lei.



OUTRAS RECEITAS DA SEGURIDADE SOCIAL

Outras Receitas (Art. 27, Lei 8.212/91)

Multas, a atualização monetária e os juros moratórios;

Remuneração recebida por **serviços** de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
Atenção! Apesar de ainda estar na 8.212/91, atualmente esse valor é destinado ao FUNDAF e não à Seguridade

Receitas provenientes de prestação de **outros serviços e de fornecimento** ou **arrendamento de bens**;

Demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;

Doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;

50% dos bens expropriados com origem no tráfico de drogas e na exploração de trabalho escravo;

40% do resultado dos LEILÕES dos bens apreendidos pelo Receita Federal;

Até 40% do prêmio recolhido ao DPVAT (destinados ao SUS) | Obs: percentual definido por decreto

UNIÃO poderá instituir novas contribuições para a seguridade social, por meio de **LEI COMPLEMENTAR**, desde que sejam **NÃO cumulativas** e possuam **novo fato gerador** e base de cálculo.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

CONCEITO, LIMITES, PROPORCIONALIDADE E REAJUSTAMENTO

Segurado	Salário de Contribuição	Limite Mínimo	Limite Máximo
Empregado e Trabalhador Avulso	A remuneração recebida em uma ou mais empresas , isto é, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a <u>qualquer título durante o mês</u> , destinados a <u>retribuir o trabalho</u> (salário), inclusive gorjetas, ganhos eventuais e adiantamentos decorrentes de reajustes.	PISO SALARIAL legal ou normativo. Na <i>inexistência</i> , será o <u>salário-mínimo</u>	Teto da Previdência
Empregado Doméstico	A remuneração registrada na Carteira de Trabalho (CTPS) OU a comprovada mediante recibos.		
Contribuinte Individual	A remuneração auferida em uma ou mais empresas OU pelo exercício de sua atividade por conta própria , <u>durante o mês</u> .	SALÁRIO-MÍNIMO em seu valor mensal	
Segurado Facultativo	O valor por ele declarado , observados os limites mínimo e máximo.		



Proporcionalidade: quando a **admissão**, a **dispensa**, o **afastamento** ou a **falta** do empregado ocorrer no curso do mês, o SC será **proporcional ao número de dias de trabalho efetivo**.



Reajustamento: O limite máximo do Salário de Contribuição será reajustado na **mesma época**, com os **mesmos índices** que o reajustamento dos BPC da Previdência



PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES

São diversas parcelas não integrantes. Contudo, selecionamos as mais cobradas e/ou com maior probabilidade de incidência em prova. Portanto, vale uma leitura do [Art. 28, §9º da Lei 8.212/91](#).

PARCELAS INTEGRANTES	PARCELAS NÃO INTEGRANTES
Férias gozadas (posicionamento STJ)	Salário-maternidade / paternidade (STF, Tema 72)
13º salário, exceto p/ cálculo do benefício (Súmula 688, STF)	Verbas indenizatórias e ressarcitórias , comprovadas
Abono incorporado ao salário (STF, Súmula 241)	Benefícios do INSS
Horas extras (informativo 514 STJ)	Ajuda de custo
Comissões, percentagens, gorjetas e gratificações	Parcela “ <i>in natura</i> ” recebida de acordo com o PAT
Adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade	Aviso prévio, férias e 1/3 e licença-prêmio <u>indenizados</u>
Aviso prévio gozado	Programa de Demissão Voluntária – PDV
Hora Repouso Alimentação – HRA	Vale-transporte (até 6% da remuneração)
Adicional por tempo de serviço	Participação nos lucros e resultados – PLR, nos termos da lei
Auxílio-moradia	Auxílio-creche (crianças até 6 anos)
Salário sob a forma de utilidades	Atenção! Diárias de viagem (<i>independentemente do valor</i>)
1/3 de férias gozadas	Assistência médica / odontológica, inclusive reembolsos
Auxílio-alimentação <u>em pecúnia</u> (STJ, REsp 1.995.437/23)	Prêmios e abonos <u>desvinculados</u> ao salário
	Proventos de aposentadoria e pensões do INSS
	Bolsa atleta
	Seguro-desemprego, <i>via de regra</i>
	Multa de 40% sobre o FGTS (tem caráter indenizatório)
	Abono PIS/PASEP
	Previdência Complementar disponível a todos empregados
	Plano educacional ou bolsa de estudo (até 5% da remun.)



ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

INSS X RECEITA FEDERAL



1. Concessão e manutenção de benefícios previdenciários e BPCs
2. Emissão de certidão relativa ao tempo de contribuição
3. Gestão do Fundo do RGPS
4. Cálculo das contribuições previdenciárias e emissão do documento de arrecadação

X



Receita Federal

1. Arrecada, fiscaliza e cobra as contribuições previdenciárias
2. Constitui o crédito tributário (lançamento)

ARRECADAÇÃO

Desde a Lei 11.457/2007, algumas importantes regras foram estabelecidas:

- 1) Contribuições Previdenciárias devidas pelas empresas e segurados constituem **Dívida Ativa da UNIÃO** (art. 16)
- 2) A Receita Federal assumiu **atribuições tributárias** em relação às Contribuições Previdenciárias (art. 2º)
- 3) O produto da arrecadação com as contribuições previdenciárias é creditado ao FGPS e utilizados exclusivamente para pagamentos dos benefícios previdenciários.

OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS E EQUIPARADAS

Arrecadação e recolhimento de terceiros

A empresa ou equiparada é **OBRIGADA** a **arrecadar** a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração (“retenção na fonte”)

Arrecadação e recolhimento próprio

A empresa ou equiparada é **OBRIGADA** a **recolher** as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, **inclusive adiantamentos** decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço.

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Em linhas gerais, obrigações acessórias são as prestações obrigacionais de fazer ou deixar de fazer, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos. Ou seja, é tudo aquilo que não se encaixa em “pagar o tributo / penalidade”. As mais importantes:

Preparar **FOLHA DE PAGAMENTO** das remunerações pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamento.

LANÇAR, mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, os montantes descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Apresentar, **mensalmente**, a **GFIP** (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária. A GFIP constitui termo de confissão de dívida.

INSCREVER, no RGPS, os segurados empregados e trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.

Encaminhar ao sindicato cópia da **GPS** (até o dia 10 de cada mês) e afixar uma cópia no quadro de horário

COMUNICAR, mensalmente, aos empregados a respectiva contribuição previdenciária descontada de sua remuneração



PRAZOS DE RECOLHIMENTO

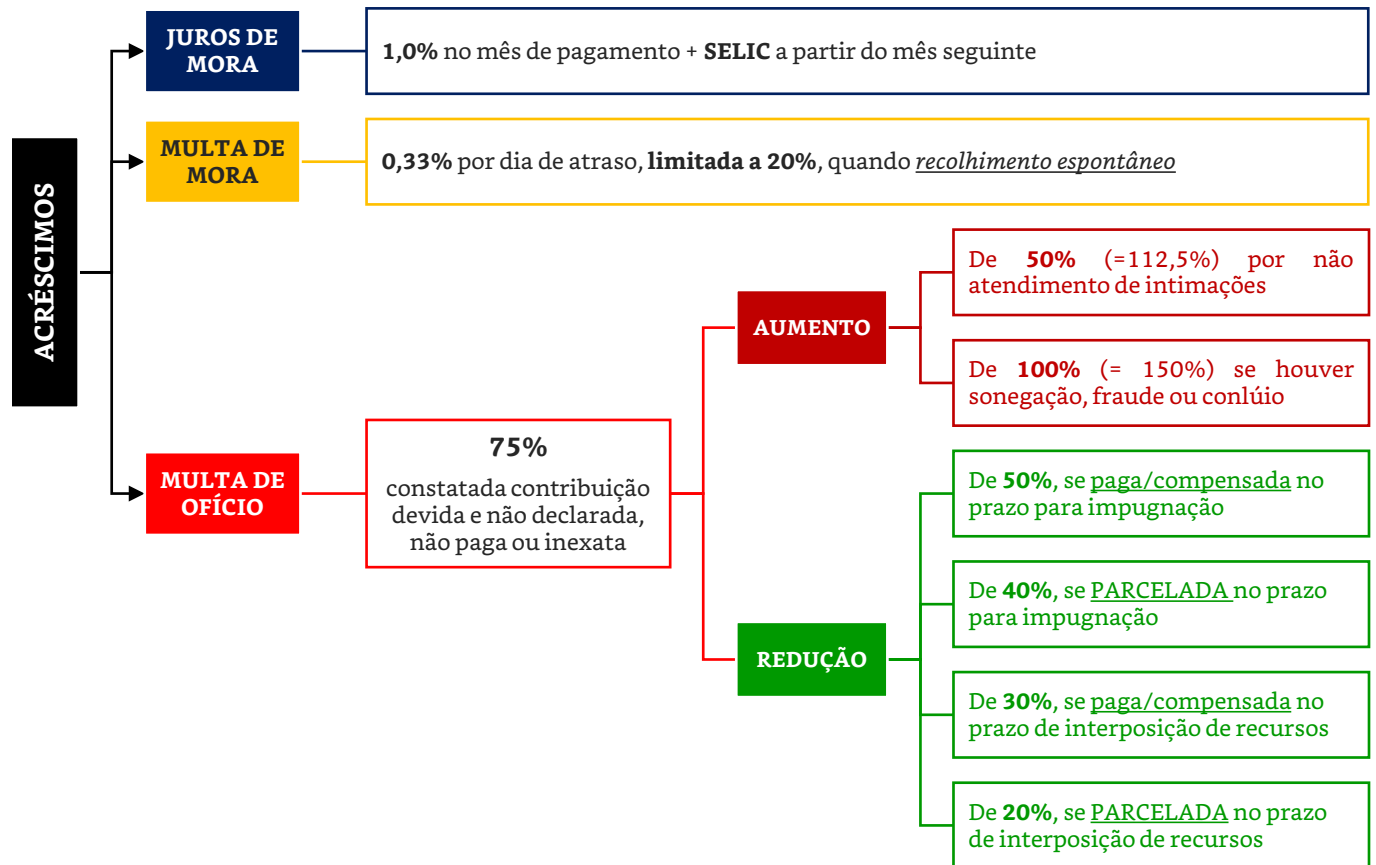
Observação: é **VEDADO** o recolhimento de valores inferiores a R\$ 10,00. Nesses casos, acumula-se o montante aos meses subsequentes até que se alcance o mínimo.

PRAZO	OBSERVAÇÕES
20 mês seguinte	Contribuições do(a): • <i>Empresa e MEI</i>: desconto dos Empregados, Contribuintes Individuais e Trabalhadores Avulsos • <i>Empresa e MEI</i>: cota patronal sobre remuneração dos segurados (inclusive MEI) • <i>Empresa Contratante</i>: 11% relativo à contratação de cessão de mão-de-obra, inclusive temporário • <i>Cooperativa</i>: 20% relativo ao valor da quota distribuída ao cooperado [NOVIDADE] • Sobre a comercialização da produção rural (exceto recolhimento próprio = dia 7) • Sobre as receitas dos clubes de futebol, salvo aquela relativa à realização do evento desportivo • Empregador Doméstico (contribuição patronal + parte descontada do empregado) • Segurado Especial (cota sobre sua receita bruta + relativa aos trabalhadores) Vencimento em dia não-útil? ANTECIPA para dia útil anterior
15 mês seguinte	Contribuições do: • Segurado Facultativo • Contribuinte Individual (quando <i>recolhimento próprio</i>) Para esses há ainda a possibilidade do <u>recolhimento trimestral</u>, FACULTATO, cujo Salário de Contribuição seja igual ao Salário Mínimo. Vencimento em dia não-útil? PRORROGA para dia útil seguinte
2 dias úteis	Contribuição relativa aos 5% da receita bruta do espetáculo desportivo. O prazo é contado após a realização do evento.
20 dezembro	Contribuição sobre o <u>13º salário</u> (calculado e recolhido separadamente), SALVO na hipótese de <u>rescisão de contrato</u> (= regra geral). Vencimento em dia não-útil? ANTECIPA para dia útil anterior



RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO

Débitos com a União, decorrentes de contribuições previdenciárias, **NÃO pagos até o vencimento** serão acrescidos de:





PLANO DE BENEFÍCIOS DO RGPS

SALÁRIO DE BENEFÍCIO

CONCEITO (ART. 31, RPS – DEC. 10.410/20)

Conceito (art. 31, RPS - Dec. 10.410/20): é o **VALOR BÁSICO** utilizado para o **cálculo da renda mensal** dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, **EXCETO**:



- ✗ Salário-família
- ✗ Pensão por morte
- ✗ Salário-maternidade
- ✗ Auxílio-reclusão
- ✗ Demais benefícios previstos em legislação especial.

NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO (ART. 26 DA EC 103/19)

Até que lei venha a disciplinar o cálculo dos benefícios, será utilizada a regra abaixo:

Média Aritmética Simples	Salários-de-contribuição atualizados monetariamente	Correspondentes a 100% de todo o período contributivo desde jul/94 (Plano Real) ou do início da contribuição, se posterior
---------------------------------	---	---

PODERÃO ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o TEMPO MÍNIMO exigido, **VEDADA** a utilização do tempo excluído para **QUALQUER** finalidade.

Parâmetros Gerais:

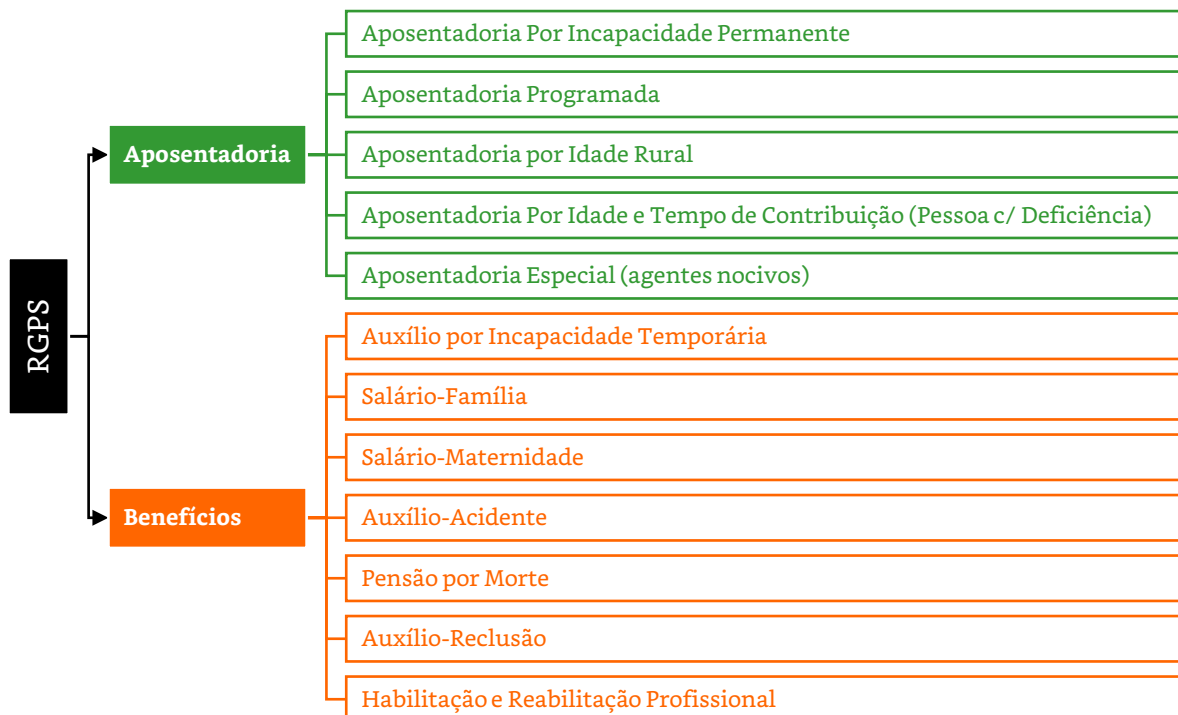


Não pode ser *inferior* ao **Salário-Mínimo**



Não pode ser *superior* ao **valor máximo** do **Salário de Contribuição** ("Teto do RGPS")

VISÃO GERAL DAS PRESTAÇÕES DO RGPS



Quando houver necessidade de exame médico-pericial, ele **PODERÁ** ser realizado com uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental. Também se aplica no caso de cancelamento de agendamento de perícia, podendo o horário vago ser preenchido por perícia remota (arts. 42, §1º-A; 60, §11º-A; 101 §§ 6º, 8º e 9º da Lei 8.213/91).



DEFINIÇÕES

Renda Mensal: valor do benefício que será efetivamente pago ao beneficiário após sua concessão.

Carência: período mínimo de contribuições exigido para estar apto ao recebimento do benefício;

Legenda:

- SB: Salário de Benefício
- CM: Contribuições Mensais
- DR: Data da entrada do Requerimento

APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

 Evento	Incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho (antiga “aposentadoria por invalidez”). > <u>Retomada voluntária</u> à atividade ou <u>morte</u> cessa automaticamente a aposentadoria > Estão dispensados da perícia de reavaliação: ○ Síndrome da imunodeficiência adquirida, Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica; ○ 55 anos de idade + 15 anos de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio temporário; ○ Após 60 anos de idade; ○ Incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável, salvo suspeita de fraude ou erro;
 Beneficiários	Todos os SEGURADOS > Qualidade de segurado <u>pré-existente</u> à incapacidade
 Carência	<u>Regra Geral</u> (origem comum): 12 CM <u>Exceção</u> (origem acidentária): 0 CM para acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional / trabalho e, após filiação ao RGPS, por acometido de doenças especificadas em lista
 Renda Mensal	60% x SB + 2% p/ cada ano que exceder 20 anos (homens) ou 15 anos (mulheres) – PODE superar 100% 100% x SB , quando decorrente de doença profissional / do trabalho (ocupacional) <u>Acréscimo de 25%</u> : aposentado que necessita de assistência permanente de terceiro – PODE superar o teto
 Início do Pagamento	<u>Se antecedido por auxílio incapacidade temporária</u> : a partir da cessação deste <u>Empregado</u> : 16º dia do afastamento , se requerida em até 30 dias; após 30 dias, DR <u>Demais Segurados</u> : data da incapacidade , se requerida em até 30 dias; após 30 dias, DR

APOSENTADORIA PROGRAMADA

 Evento	Idade do beneficiário E Tempo de contribuição. Os beneficiários devem preencher ambos os requisitos, conforme as tabelas: <table><tr><td></td><td>Idade</td><td>Contribuição</td></tr><tr><td>Homem</td><td>65</td><td>20</td></tr><tr><td>Mulher</td><td>62</td><td>15</td></tr></table> Filiados após 13/11/2019 (regra geral EC 103/19) <table><tr><td></td><td>Idade</td><td>Contribuição</td></tr><tr><td>Homem</td><td>70</td><td>20</td></tr><tr><td>Mulher</td><td>65</td><td>15</td></tr></table> Aposentadoria compulsória (requerida pela empresa) <table><tr><td></td><td>Idade</td><td>Contribuição</td></tr><tr><td>Homem</td><td>60</td><td>25</td></tr><tr><td>Mulher</td><td>57</td><td>25</td></tr></table> Professores (infantil, médio e fundamental)		Idade	Contribuição	Homem	65	20	Mulher	62	15		Idade	Contribuição	Homem	70	20	Mulher	65	15		Idade	Contribuição	Homem	60	25	Mulher	57	25
	Idade	Contribuição																										
Homem	65	20																										
Mulher	62	15																										
	Idade	Contribuição																										
Homem	70	20																										
Mulher	65	15																										
	Idade	Contribuição																										
Homem	60	25																										
Mulher	57	25																										
 Beneficiários	Todos os SEGURADOS																											
 Carência	<u>Regra Geral</u> : 180 CM																											
 Renda Mensal	60% x SB + 2% p/ cada ano que exceder o tempo de 20 anos (homens) ou 15 anos (mulheres)																											



 Início do Pagamento	<u>Empregado, inclusive professor / Doméstico</u> : desligamento se requerida em até 90 dias; após 90 dias, ou se não houver desligamento, DR <u>Demais Segurados</u> : DR
--	--

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL

 Evento	Apenas idade, não havendo necessidade de comprovar tempo de contribuição:		
		Idade	Contribuição
	Homem	60	-
	Mulher	55	-
 Beneficiários	Trabalhadores RURAIS e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o <u>produtor rural</u> , o <u>garimpeiro</u> e o <u>pescador artesanal</u> .		
 Carência	<u>Regra Geral</u> : 180 CM		
 Renda Mensal	70% x SB + 1% p/ cada ano de contribuição		
 Início do Pagamento	<u>Empregado</u> : desligamento se requerida em até 90 dias; após 90 dias, ou se não houver desligamento, DR <u>Demais Segurados</u> : DR		

APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (PCD)

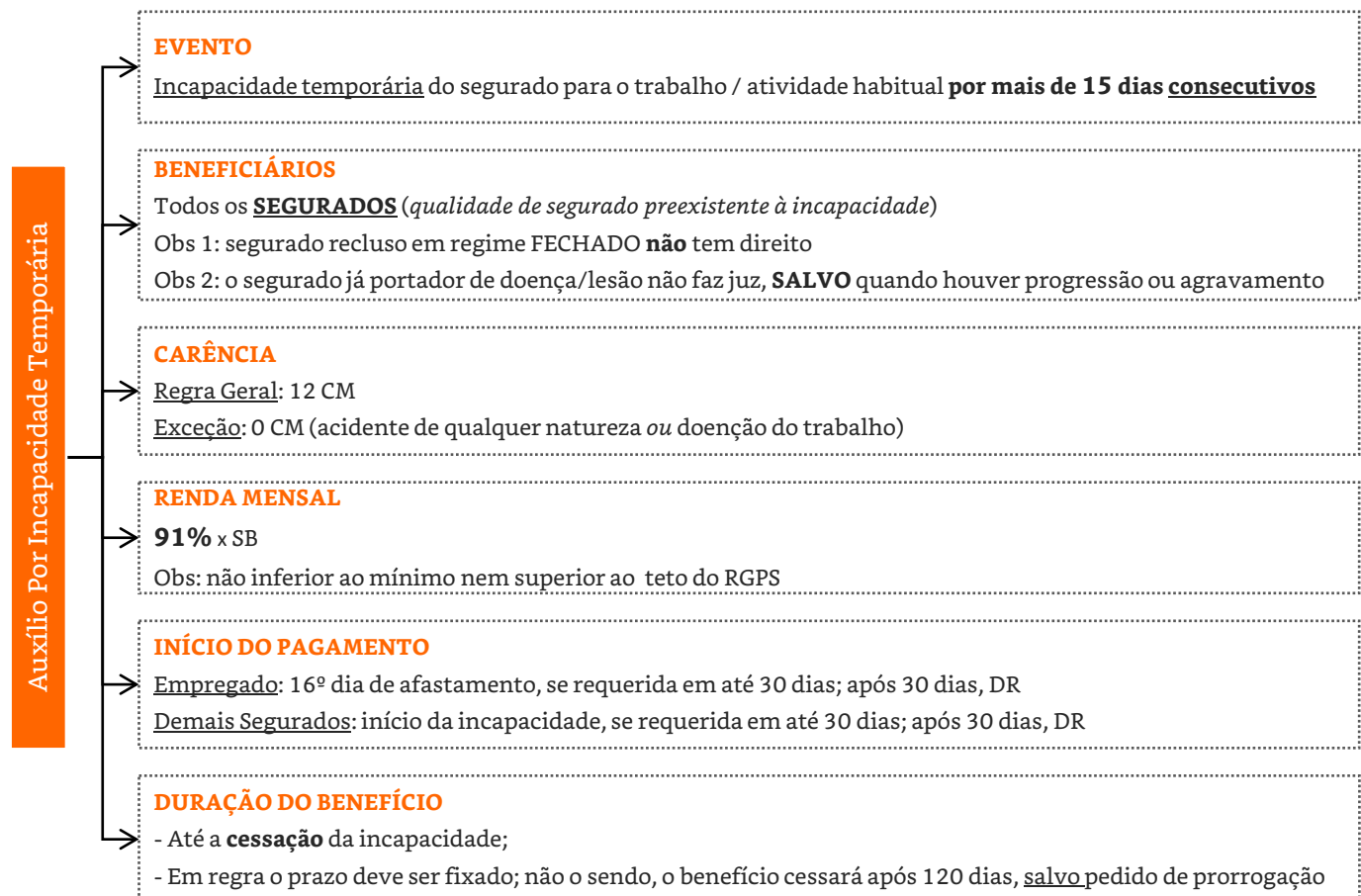
 Evento	<u>Por Tempo de Contribuição</u> (DEPEND e do GRAU de deficiência):			
		Leve	Moderada	Grave
	Homem	33	29	25
	Mulher	28	24	20
	<u>Por Idade</u> (INDEPEND e do grau de deficiência):			
		Idade		
	Homem	60	+ Tempo <u>mínimo de contribuição de 15 anos (180 contribuições)</u> E comprovada existência de deficiência durante igual período	
	Mulher	55		
 Renda Mensal	<u>Por Tempo de Contribuição</u> : 100% x SB <u>Por Idade</u> : [70% + 1% (12CM)] x SB			
 Observações	➤ APLICA-SE à PCD contagem recíproca do tempo de contribuição ➤ APLICA-SE a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria que lhe seja mais vantajosa			



APOSENTADORIA ESPECIAL

 Evento	Exposição PERMANENTE a <i>agentes nocivos</i>¹ durante os períodos previstos, sujeito condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física + requisito etário mínimo, conforme tabela: <table><tr><th>Idade</th><th>Tempo de Exposição</th></tr><tr><td>55</td><td>15</td></tr><tr><td>58</td><td>20</td></tr><tr><td>60</td><td>25</td></tr></table> <i>Não há distinção entre homens e mulheres</i> ¹Agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes. Para o STJ basta demonstrar efetiva exposição a fatores de risco. Também conforme o STJ, fornecimento de EPI não afasta, por si só, o direito.	Idade	Tempo de Exposição	55	15	58	20	60	25
Idade	Tempo de Exposição								
55	15								
58	20								
60	25								
 Beneficiários	Empregado , trabalhador avulso e contribuinte individual (afiliado a cooperativa)								
 Carência	<u>Regra Geral</u> : 180 CM								
 Renda Mensal	60% x SB + 2% p/ cada ano que exceder o tempo de 20 anos (homens) ou 15 anos (mulheres); ou 15 anos no para aposentadoria especial que exijam esse prazo, inclusive para homens								
 Início do Pagamento	<u>Empregado</u> : desligamento se requerida em até 90 dias; após 90 dias, ou se não houver desligamento, DR <u>Demais Segurados</u> : DR								

AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA)





Hipóteses de cessação:

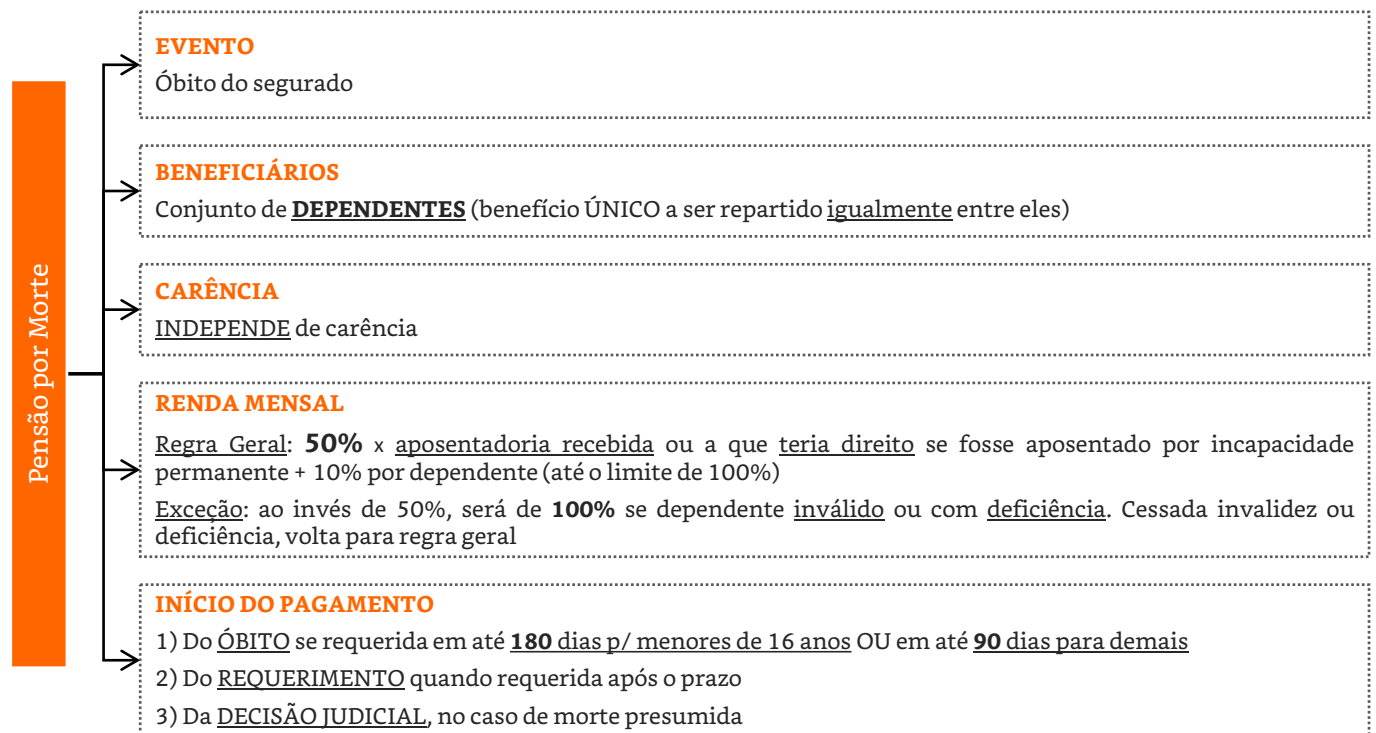
Recuperação da capacidade para o trabalho	Conversão em aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez)	Transformação em auxílio-acidente (sequelas)
--	---	---

Observações:

- O segurado em gozo do benefício **PODERÁ ser convocado a qualquer momento** para avaliação das condições;
- Há a possibilidade de concessão do benefício de ofício pelo INSS;
- À empresa é **FACULTADO** protocolar **requerimento** de seu empregado / contribuinte individual;
- Benefício **poderá ser cancelado** caso o segurado (em gozo de auxílio) exerça atividade que garanta subsistência;
- Dispensa reavaliação: síndrome da imunodeficiência adquirida, Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica;
-

PENSÃO POR MORTE

STJ (Súmula 340): A LEI APLICÁVEL à concessão de pensão por morte é aquela **vigente na data do óbito** do segurado.



Observações:

Dependente Homicida

PERDE O DIREITO o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado de HOMICÍDIO DOLOSO ou TENTATIVA, **contra o segurado**, salvo inimputáveis e absolutamente incapazes.
Obs: havendo fundados indícios, o benefício pode ser suspenso administrativamente.

Dependente Fraudador

PERDE O DIREITO o cônjuge / companheiro se comprovada, a *qualquer tempo*, simulação ou fraude no casamento / união estável, apurados em processo **judicial**.



AUXÍLIO-ACIDENTE

Auxílio-Acidente

EVENTO

Sequela decorrente de acidente de qualquer natureza (comum ou ocupacional), que implique incapacidade PARCIAL e PERMANENTE para o trabalho que exercia habitualmente.

BENEFICIÁRIOS

Empregado, doméstico, trabalho avulso e segurado especial

CARÊNCIA

INDEPENDENTE de carência

RENDA MENSAL

50% x SB

INÍCIO DO PAGAMENTO

Dia seguinte à cessão do auxílio por incapacidade temporária

Observações:

1) NÃO confunda:

	Incapacidade PARCIAL	Incapacidade TOTAL
Temporária	Auxílio incapacidade temporária	Auxílio incapacidade temporária
Permanente	Auxílio-Acidente	Aposentadoria por incapacidade permanente

2) Danos funcionais ou redução da capacidade funcional **sem** repercussão na capacidade laborativa NÃO dão direito;

SALÁRIO-FAMÍLIA

Salário-Família

EVENTO

Segurado de BAIXA RENDA que possui **filhos / enteados / menor tutelado** de até 14 anos ou inválidos

BENEFICIÁRIOS

Segurado **empregado**, inclusive o doméstico e trabalhador avulso

CARÊNCIA

Não há carência!

RENDA MENSAL

Valor fixo por cota mensal por filho ou equiparado

INÍCIO DO PAGAMENTO

Data de **apresentação** da certidão de nascimento / documento. **Condições** (não aplicável ao doméstico):

- 1) Apresentação ANUAL do atestado de **vacinação obrigatória**, até 6 anos de idade; e
- 2) Comprovação SEMESTRAL de **frequência escolar**, a partir dos 4 anos

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Pelo DESEMPREGO do segurado, OU quando o filho, enteado ou menor tutelado:

- 1) MORRE;
- 2) Completa 14 anos, EXCETO se inválido;
- 3) RECUPERA a capacidade, quando inválido



AUXÍLIO-RECLUSÃO

Auxílio-Reclusão

EVENTO

Recolhimento do segurado (baixa renda) à prisão em **regime FECHADO**

BENEFICIÁRIOS

Conjunto de **DEPENDENTES**

CARÊNCIA

24 CM

RENDAMENTO MENSAL

Igual à pensão por morte, *limitada a 1* Salário Mínimo

INÍCIO DO PAGAMENTO

- 1) RECOLHIMENTO à prisão, se requerida em até **180 dias p/ menores de 16 anos** OU até **90 dias para demais**
- 2) Do **REQUERIMENTO** quando requerida após o prazo

Observações:

- Fuga **suspende** o benefício
- O exercício de atividade remunerada do recluso **NÃO acarreta perda do direito**

SALÁRIO-MATERNIDADE

Salário-Maternidade

EVENTO

Parto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial p/ fins de adoção (criança até 12 anos)

BENEFICIÁRIOS

Todos os **SEGURADOS**

CARÊNCIA

- Avulso e doméstico: não há
- Contribuinte individual, facultativo e especial: conforme **STF (ADI 2110)**, não há - princípio isonomia

RENDAMENTO MENSAL

Empregadas e avulsas: remuneração integral

Doméstica: último SC

Segurada especial: 1/12 da última contribuição anual

Contribuinte individual, facultativa e desempregada: 1/12 da soma dos 12 últimos SC, em período até 15 meses

PAGAMENTO

Início do benefício: a partir do parto ou **28 dias antes**, podendo durar até **91 dias depois**

Condição: **afastamento** do trabalho, sob pena de suspensão do benefício

Duração:

- 1) **120 dias** (empresa cidadã = 180 dias), prorrogável por 2 semanas em casos especiais
- 2) 2 semanas (aborto não criminoso)
- 3) **120 dias + 60 dias** (nascimento de criança com síndrome congênita associada ao Zika)
- 4) Período de internação + **120 dias** após a alta (internação superior a 2 semanas por complicações do parto)

STJ (Súmula 657): Atendidos os requisitos de segurada especial no RGPS e do período de carência, a indígena menor de 16 anos faz jus ao salário-maternidade.



ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS

Em regra, é POSSÍVEL a acumulação de benefícios previdenciários pelo segurado ou dependente, **SALVO nas hipóteses proibidas pela legislação previdenciária¹**

¹**Acumulações PROIBIDAS** (são estabelecidas por **Lei COMPLEMENTAR** – Lei 8213/91 foi recebida com status de LC):

- ✗ Mais de 1 Aposentadoria no mesmo regime (*Pegadinha! PODE receber uma pelo RGPS e uma pelo RPPS*)
- ✗ Mais de 1 Auxílio-Acidente
- ✗ Mais de 1 Pensão deixada por cônjuge ou companheiro no mesmo regime
- ✗ Mais de 1 Auxílio por Incapacidade Temporária
- ✗ Auxílio por Incapacidade Temporária + Auxílio Reclusão
- ✗ Aposentadoria + Auxílio por Incapacidade Temporária
- ✗ Salário-Maternidade + Auxílio por Incapacidade Temporária
- ✗ Seguro-desemprego + outro benefício (*salvo pensão por morte ou auxílio-acidente*)
- ✗ BPC/LOAS + outro benefício previdenciário (*exceto pensões de caráter indenizatório*)
- ✗ Auxílio acidente + Aposentadoria (art. 104, §2º do RPS)

Obs: no caso de uma proibição superveniente deve ser respeitado o direito adquirido à acumulação (“direito adquirido”)

HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

É importante ressaltar que a habilitação e reabilitação profissional não é um benefício *per se* mas sim **um serviço**. Ela tem como objetivo proporcionar os meios para a (re)educação e (re)adaptação profissional e social.

HABILITAÇÃO

Preparação p/ exercer atividades, por incapacidade física ADQUIRIDA ou deficiência HEREDITÁRIA.

X

REABILITAÇÃO

Pressupõe a pessoa ter tido aptidão e ter PERDIDO por motivo de enfermidade ou acidente.

RECURSOS DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Das **decisões** do INSS nos processos de interesse dos beneficiários caberá **recurso** p/ o **Conselho de Recursos da Previdência**.



PRAZO

O prazo p/ interposição de contestações e recursos ou oferecimento de contrarrazões será de **30 dias**:

- Da **publicação no DOU**, no caso de contestações
- Da **ciência da decisão**, no caso dos recursos
- Da **interposição do recurso**, no caso das contrarrazões

Recursos Cabíveis:

Recurso Ordinário
(Juntas de Recursos)



Recurso Especial
(Câmaras de Julgamento)



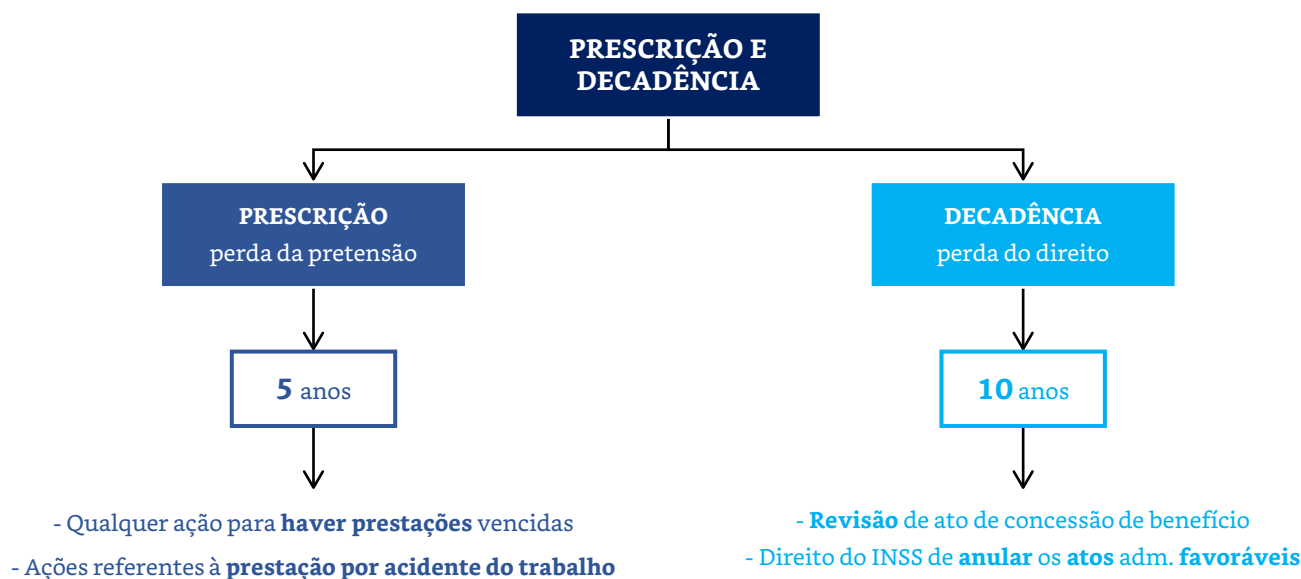
Pedido de Uniformização de Jurisprudência e Reclamação
(Pleno)

Observações:

- A interposição de recurso tempestivamente tem efeito **SUSPENSIVO** e **DEVOLUTIVO**;
- **VEDADO** ao INSS **escusar-se** de dar **cumprimento** às decisões definitivas do CRPS, reduzir ou ampliar alcance delas;
- A **propositura de ação** com objeto idêntico de processo adm. **importa renúncia** ao direito de recorrer CRPS;



PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PREVIDENCIÁRIA



JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

É o procedimento efetuado perante o INSS, utilizado para **suprir a falta ou insuficiência de documento**, ou para **produzir prova** de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários. Características:

Tramitação Incidental

Isso significa que ele não é um processo autônomo, ou seja, **pressupõe a existência de um processo anterior**.

Observância às formas especiais

A Justificação **não será admitida** quando o fato a ser comprovado exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial.

Caráter Subsidiário

O processamento **deve ser necessário** para corroborar o início de prova material. Em outras palavras, se houver outro meio, não se deve partir diretamente para a Justificação

PROCEDIMENTO

Instauração: interessado apresenta requerimento expondo claramente os pontos que pretende justificar. Pode indicar testemunhas¹ (2 a 6). A Justificação será processada **sem ônus para o interessado**.

¹Testemunhas: devem ser maiores de 16 anos e não podem ser o cônjuge, companheiro, ascendentes os descendentes e os colaterais até 3º grau.

Início da Prova Material: para comprovar os fatos o interessado deverá apresentar algum início de prova material, contemporânea aos fatos, **NÃO** sendo admitida prova **exclusivamente** testemunhal.

Caso fortuito ou força maior: nessas hipóteses, será dispensado o início de prova material.

Caráter Personalíssimo: A prova material tem validade apenas para a pessoa referida no documento, VEDADA sua utilização por outras pessoas.

Processamento: cabe ao INSS fazer o relatório sucinto do que colheu, **opinando conclusivamente** sobre a prova, confirmando ou não os fatos.

Irrecorribilidade: **NÃO caberá recurso** da decisão do INSS que considerar eficaz ou ineficaz a Justificação.



CRIMES CONTRA A SEGURIDADE SOCIAL

CRIMES EM ESPÉCIE

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA

Art. 168-A, Código Penal

Conduta Típica	DEIXAR DE: 1) REPASSAR à previdência as contribuições recolhidas, no prazo e forma legal ou convencional 2) RECOLHER, no prazo legal, contribuição destinada à previdência, <u>descontada ou arrecadada</u> 3) RECOLHER contribuições devidas que tenham <u>integrado despesas contábeis ou custos</u> 4) PAGAR benefício devido a segurado, quando <u>valores já tiverem sido reembolsados</u> pela previdência			
Pena Base	Reclusão 2-5 anos E multa			
Observações	• Sujeito Ativo: Administrador (pessoa FÍSICA) <i>com poder de gestão</i> • Crime omissivo próprio (consume-se com a ausência de recolhimento/repasse) e NÃO há tentativa Importante! Se a empresa paga o salário, mas não desconta a contribuição, o delito NÃO se consuma • O dolo é GENÉRICO, ou seja, não demanda vontade específica de sonegar • <i>Condição Procedibilidade:</i> <u>prévia constituição</u> definitiva do tributo (SV 24, STF) • <i>Extinção da Punibilidade:</i> PAGAMENTO integral dos débitos (ANTES do início da ação fiscal) • <u>Requisitos para PERDÃO JUDICIAL</u> <table><tr><td>Bons antecedentes</td><td>Réu primário</td><td>Pagamento antes de oferecida a denúncia OU valor inferior ao mínimo¹ p/ ajuizamento de execução fiscal</td></tr></table> ¹Valor atual: R\$ 20.000	Bons antecedentes	Réu primário	Pagamento antes de oferecida a denúncia OU valor inferior ao mínimo ¹ p/ ajuizamento de execução fiscal
Bons antecedentes	Réu primário	Pagamento antes de oferecida a denúncia OU valor inferior ao mínimo ¹ p/ ajuizamento de execução fiscal		

FALSIDADE DOCUMENTAL PREVIDENCIÁRIA

Art. 297, §§ 3º e 4º, Código Penal

Conduta Típica	Inserir ou fazer inserir: 1) Na <u>folha de pagamento</u> ou em <u>documento</u>¹ pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório; 2) Na <u>CTPS do empregado</u> ou em <u>documento</u>¹, declaração falsa ou diversa da verdadeira; 3) Em <u>documento contábil</u> ou em <u>documento</u>¹, declaração falsa ou diversa da verdadeira ¹<i>Documento relacionado com a previdência social</i> Omitir, nos documentos citados acima, o nome do segurado e seus dados pessoais, remuneração, vigência do contrato (ex: não assinar a CTPS).
Pena Base	Reclusão 2-6 anos E multa
Observações	–



INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Art. 313-A, Código Penal

Conduta Típica	INSERIR ou FACILITAR, o funcionário autorizado , a <u>inserção de dados falsos</u> , alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas ou bancos de dados da Adm. Pública COM O FIM DE obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano .
Pena Base	Reclusão 2-12 anos E multa Aumento [↑] de 1/3 a 1/2 se resulta dano para Adm. Pública ou para o administrado
Observações	–

MODIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Art. 313-B, Código Penal

Conduta Típica	<u>Modificar ou alterar</u> , o funcionário, sistema de informações ou programa de informática SEM AUTORIZAÇÃO ou SOLICITAÇÃO de autoridade competente
Pena Base	Detenção de 3 meses – 2 anos E multa Aumento [↑] de 1/3 a 1/2 se resulta dano para Adm. Pública ou para o administrado
Observações	–

ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO

Art. 171, §3º, Código Penal

Conduta Típica	<u>OBTER</u> , para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio , induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
Pena Base	Reclusão 1-5 anos E multa Aumento [↑] de 1/3 se cometido contra entidade pública, como o INSS (Súmula 24, STJ) Aumento [↑] de 1/3 a 2x se cometido contra idoso ou vulnerável [NOVIDADE 2021] Reclusão 4-8 anos E multa, se fraude cometida utilizando informações fornecidas por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de e-mail [NOVIDADE 2021] Aumento [↑] de 1/3 a 2/3 se cometido utilizando-se servidor mantido fora do Brasil [NOVIDADE 2021]
Observações	• Insignificância: conforme o STJ (REsp 1.770.833/18), é INAPLICÁVEL • Extinção da PUNIBILIDADE: o pagamento antes do recebimento da denúncia NÃO a extingue • Delito Instantâneo x Permanente ➢ Se agente é o próprio beneficiário: delito permanente ➢ Se agente é terceiro não beneficiário: delito instantâneo de efeitos permanentes



SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Art. 337-A, Código Penal

Conduta Típica	Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, por: 4) <u>Omissão</u> de folha de pagamento/documentos (GFIP, RAIS, e-Social, etc.); 5) <u>Deixar de lançar</u> mensalmente as quantias descontadas dos segurados ou devidas pelo empregador 6) <u>Omissão</u> total ou parcial, de receitas ou lucros, remunerações e demais fatos geradores			
Pena Base	Reclusão 2-5 anos, se o fato não constitui crime mais grave Redução [↓] de 1/3 a 1/2 se <u>agente não for PJ</u> e <u>folha de pagamento inferior a R\$ 1.510</u> (valor original, atualizado anualmente)			
Observações	• Trata-se de crime omissivo impróprio ou material (exige resultado = lesão ao erário) • O dolo é GENÉRICO, ou seja, não demanda vontade específica de sonegar • <i>Condição Procedibilidade:</i> <u>prévia constituição</u> definitiva do tributo (SV 24, STF) • <u>Extinção da PUNIBILIDADE</u> > ANTES do início da ação fiscal: agente espontaneamente <u>declara</u> e <u>confessa</u> – não exige pagamento > APÓS o início da ação fiscal: agente procede ao <u>PAGAMENTO integral</u> dos débitos • <u>Requisitos para PERDÃO JUDICIAL</u><table><tr><td>Bons antecedentes</td><td>Réu primário</td><td>Valor inferior ao mínimo¹ p/ ajuizamento de execução fiscal</td></tr></table> ¹ Valor atual: R\$ 20.000	Bons antecedentes	Réu primário	Valor inferior ao mínimo ¹ p/ ajuizamento de execução fiscal
Bons antecedentes	Réu primário	Valor inferior ao mínimo ¹ p/ ajuizamento de execução fiscal		

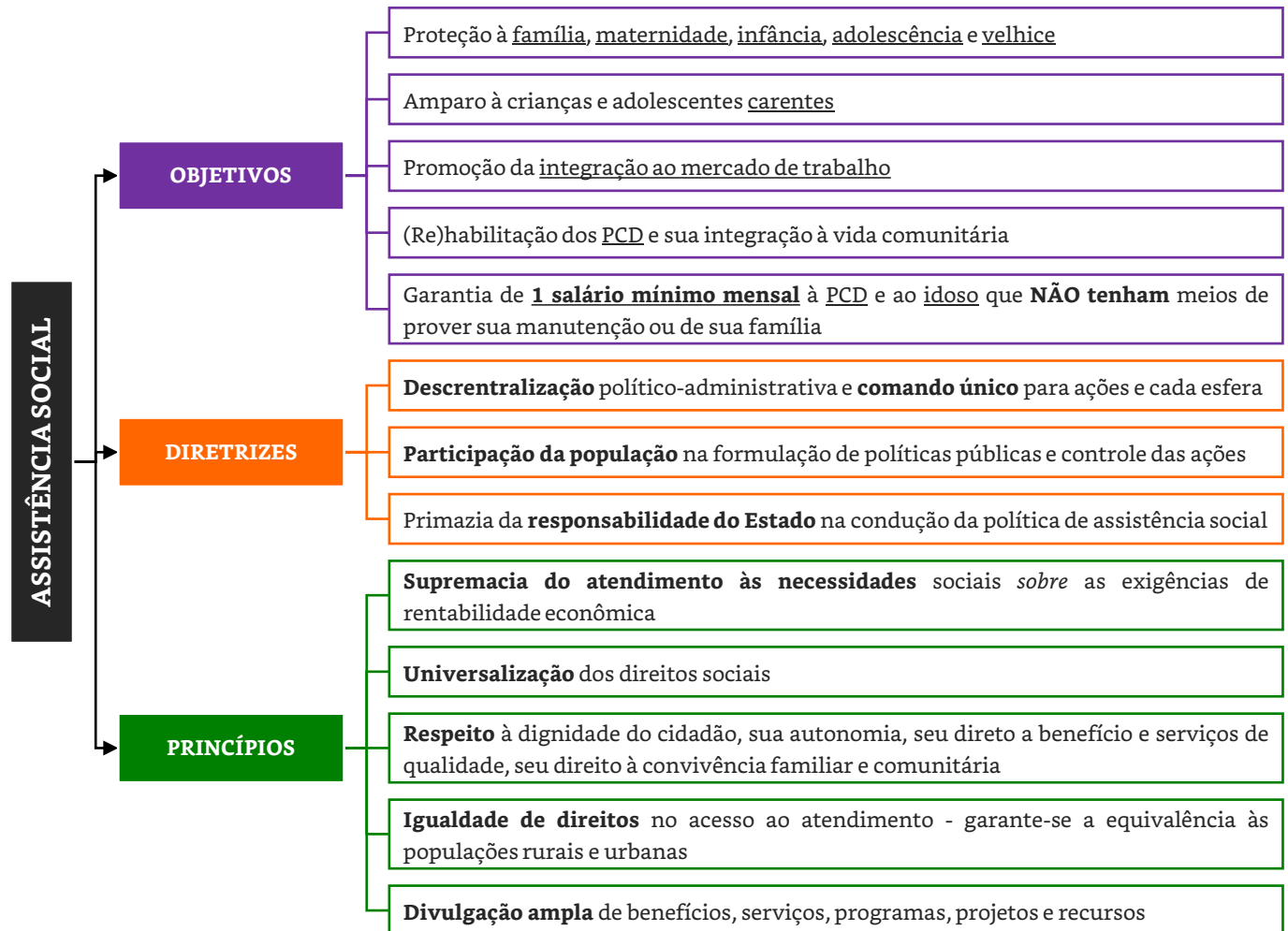


LEI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) – LEI 8.742/93 E DECRETO 6.214/07

CONCEITO, OBJETIVO, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



A assistência social, **DIREITO do cidadão** e **DEVER do Estado**, é Política de Seguridade Social **NÃO CONTRIBUTIVA** (“*prestada a quem dela necessitar*”), que provê os **mínimos sociais**, realizada através de um *conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade*, para garantir o atendimento às necessidades básicas.



TIPOS DE PROTEÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

A assistência social organiza-se em 2 tipos de proteção:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Visa a **PREVENIR** situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.



Ofertada precipuamente nos Centros de Referência de Assistência Social (**CRAS**)

- Unidade pública **Municipal**

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Visa contribuir para a **RECONSTRUÇÃO** de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento de violação de direitos.



Ofertada *precipuamente* nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (**CREAS**)

- Abrangência e gestão **Municipal, Estadual** ou **Regional**



CADASTRO ÚNICO – CADÚNICO



Registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações para a **identificação** e a **caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda** (art. 6º-F)

- Inscrição PODERÁ ser obrigatória
- Será garantida a interoperabilidade de dados do CadÚnico com os do Cnis, acessíveis às 3 esferas da Federação
- A sociedade civil poderá cooperar com a identificação de pessoas que precisem ser inscritas no CadÚnico

O CadÚnico coletará informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, de forma a **reduzir sua invisibilidade social** e com vistas a **identificar suas demandas** por políticas públicas.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

Art. 203, V, CF/88: “a garantia de **um salário-mínimo de benefício mensal** à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

- INSS é responsável pela operacionalização do BPC.

Requisitos Subjetivos



Idoso: 65 anos ou mais.



Pessoa com Deficiência (≠ pessoa incapaz): impedimento de **longo prazo** (2 anos), de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Outros pontos relevantes:

Desenvolvimento de capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, **NÃO CONSTITUEM motivo de suspensão/cessação do benefício da PCD**

Se PCD exercer **atividade remunerada** (inclusive MEI) o BPC será **SUSPENSO**, **SALVO como aprendiz por até 2 anos**

Extinta a relação trabalhista, o BPC será **restabelecido SEM perícia**

Beneficiário abrange os **brasileiros** (natos / naturalizados) e os **estrangeiros** (residentes no Brasil + outros requisitos)

Requisitos Objetivos



Miserabilidade Social: renda familiar per capita **igual ou inferior 1/4 salário-mínimo**.

Obs: BPC ou benefício previdenciário de até 1 SM recebido por membro da família não será computado. Ou seja, é possível que 2 ou mais membros de uma mesma família receba o BPC.



Família: requerente + cônjuge / companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta / padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, **desde que vivam sob o mesmo teto**.

Outros requisitos objetivos:

1. Inscrição no **CPF** e no **CadÚnico**; **registro biométrico** nos cadastros da CIN, do título eleitoral ou da CNH – na impossibilidade de registro biométrico do requerente, ele será obrigatório ao responsável legal.
2. **NÃO ser titular** de outro benefício da Seguridade, SALVO:
 - a. Assistência médica
 - b. Pensão especial indenizatória
 - c. Programas de transferência de renda, como Bolsa Família e a Renda Básica de Cidadania

Assunto mais cobrado



AUXÍLIO INCLUSÃO (LEI 14.176/21)

Dada a relevância do tema e por se tratar de novidade legislativa, vamos ver um pequeno resumo do tema.

 Requisitos	Pessoa com Deficiência (moderada ou grave) + Passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS ou RPPS Receba BPC/LOAS Recebeu BPC/LOAS nos últimos 5 anos • Atividade remunerada não pode exceder 2 SM • Beneficiário deve ter inscrição <u>atualizada no CadÚnico</u> e inscrição <u>regular no CPF</u> • Deve também atender os <u>critérios de manutenção do BPC/LOAS</u>
 Renda	Renda Mensal de 50% x BPC/LOAS

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS DO SUAS

As instâncias deliberativas do Sistema Único de Assistência Social (Suas), de **caráter PERMANENTE** e **composição PARITÁRIA entre governo e sociedade civil**, são:

- Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
- Conselhos Estaduais de Assistência Social
- Conselho de Assistência Social do DF
- Conselhos Municipais de Assistência Social

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS



É o órgão superior de deliberação colegiada. Possui um total de **18 membros** + suplentes, nomeados pelo Presidente da República para **mandatos de 2 anos** (permitida uma recondução), sendo:

9 membros do governo
(incluindo 1 dos estados e 1 dos municípios)

+

9 representantes da sociedade civil

*É presidido por um dos membros, eleito para mandato de 1 ano (permitida **uma** recondução)*

O CNAS pode **PROPOR** ao Executivo a alteração dos limites de repasse mensal dos benefícios legais, por decisão da **maioria absoluta**.



BENEFÍCIOS DECORRENTES DE LEGISLAÇÕES ESPECIAIS

PENSÃO ESPECIAL SÍNDROME DE TALIDOMIDA – LEI 7.070/1982



Abrangência

A quem se destina?

Portadores da deficiência física conhecida como "Síndrome da Talidomida"

Pensão mensal **VITALÍCIA** e **INTRANSFERÍVEL**, pago pelo INSS, cujo valor é calculado em função dos pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física.

Cada 1 ponto = 1/2 salário-mínimo, sendo:

Incapacidade Parcial	Incapacidade Total	Incapacidade
1 ponto	2 pontos	Trabalho
1 ponto	2 pontos	Deambulação
1 ponto	2 pontos	Higiene pessoal
1 ponto	2 pontos	Alimentação

Observações importantes:

- O benefício é indenizatório e não prejudica eventuais benefícios previdenciários.
- O benefício, após sua concessão, NÃO poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou redução de incapacidade para o trabalho
- A pensão especial, *ressalvado o direito de opção*, NÃO é acumulável com rendimento ou indenização que, a qualquer título, venha a ser pago pela União a seus beneficiários, **salvo dano moral** por lei específica



Benefício



ADICIONAIS

Adicional 01: beneficiário maior de 35, que necessite de assistência permanente, com pontuação ≥ 6 fará jus a um adicional de 25%.

Adicional 02: sem prejuízo do "Adicional 01", fará jus a mais um adicional de 35%, o beneficiário que comprove **pelo menos**:

- ✓ Contribuição INSS: 25 anos (homem) e 20 anos (mulher)
- ✓ Idade: 55 anos (homem) e 50 anos (Mulher) + pelo menos 15 anos contribuição INSS



Comprovação

A percepção do benefício **dependerá UNICAMENTE** da **apresentação de atestado médico comprobatório**, passado por junta médica oficial instituída pelo INSS, SEM qualquer ônus para o interessado.

Ficam **ISENTOS** do IRPF a pensão especial e outros valores recebidos em decorrência da deficiência física prevista nesta lei. Caso valores sejam recebidos de fonte situada no exterior, deverá ser traduzida por tradutor juramentado.



PENSÃO ESPECIAL DOS SERINGUEIROS – LEI 7.986/1989

 Abrangência	A quem se destina? Seringueiros recrutados, que tenham <u>trabalhado durante a 2ª Guerra Mundial</u> nos Seringais da Região Amazônica E que não possuam meios para sua subsistência e da sua família. <u>Obs1:</u> abrange o seringueiro que tenha trabalhado na produção de borracha, na região Amazônica, contribuindo para o esforço de guerra. <u>Obs2:</u> TRANSFERÍVEL aos dependentes que comprovem estado de carência
 Benefício	Pensão mensal VITALÍCIA de <u>2 salários-mínimos</u>. Os pagamentos iniciar-se-ão no prazo máximo de 30 dias após reconhecido o direito.
 Justificação	• A comprovação só produzirá efeito quando baseada em início de prova MATERIAL • NÃO é admitida prova <i>exclusivamente</i> testemunhal • Administrativamente, comprovação feita perante o INSS • Judicialmente, comprovação cabe à Defensoria Pública, quando solicitante necessidade, ficando isento de custas e despesas judiciais.
 Prazo	Os pedidos de concessão ou transferência, devidamente instruídos, serão processados e julgados no prazo de 45 dias, sob pena de responsabilidade.

PENSÃO ESPECIAL ÀS VÍTIMAS DE HEMODIÁLISE DE CARUARU – LEI 9.422/1996

 Abrangência	A quem se destina? Cônjuge, companheiro ou companheira, descendente, ascendente e colaterais até 2º grau das vítimas fatais de hepatite tóxica, por contaminação em processo de hemodiálise no IDR de Caruaru-PE, no período entre fevereiro e março de 1996. Obs1: A pensão NÃO se transmitirá ao sucessor e se extinguirá com a morte do último beneficiário. Obs2: Havendo mais de um habilitado, aplica-se, no que couber, o mesmo que na pensão por morte
 Benefício	Penal especial mensal de <u>1 salário-mínimo</u>, retroativa à data do óbito.
 Concessão	A percepção do benefício dependerá: 1. Atestado de óbito 2. Indicativo de causa mortis relacionada com o incidente 3. Comprovação da qualificação¹ (cônjuge, companheiro(a), descendente, ascendente e colateral) ¹A qualificação será justificada judicialmente, quando inexistir documento oficial

Os efeitos desta Lei serão suspensos, imediatamente, no caso de a Justiça sentenciar os proprietários do Instituto com o pagamento de pensão ou indenização aos dependentes das vítimas.



PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE – LEI 8.059/1990

 Abrangência	A quem se destina? Quem tenha participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra <u>E</u> aos respectivos dependentes. Quem é considerado dependente? ✓ O pai e a mãe inválidos → <i>apenas se viviam sob dependência econômica</i> ✓ Irmão(ã), solteiros, menores de 21 ou inválidos → <i>apenas se viviam sob dependência econômica</i> ✓ A viúva e a companheira ✓ O filho(a) de qualquer condição, solteiros, menores de 21 ou inválidos Como se comprova a dependência? ○ Certidões do registro civil ○ Declaração expressa do ex-combatente, quando em vida ○ Qualquer meio idôneo, <i>inclusive</i> mediante justificação administrativa ou judicial
 Pensão	• Pode ser requerida a qualquer tempo • O valor corresponde à pensão militar deixada por 2º tenente das Forças Armadas • INACUMULÁVEL com outros rendimentos dos cofres públicos, <u>exceto</u> benefícios previdenciários • Somente será revertida aos dependentes (em partes iguais) no <u>caso de morte</u> • <u>NÃO está sujeita</u> a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos especiais previstos em lei
 Concessão	A pensão especial NÃO será <u>deferida</u>: 1. Ex-esposa que <u>não</u> tenha direito a alimentos 2. Dependente que tenha sido condenado por crime doloso, do qual resulte a morte do ex-combatente ou de outro dependente 3. Companheira, quando, antes da morte do ex-combatente, houver cessado a dependência, pela ruptura da relação concubinária 4. Viúva que voluntariamente abandonou o lar conjugal há mais de 5 anos ou que, mesmo por tempo inferior, abandonou-o e a ele recusou-se a voltar, desde que esta situação tenha sido reconhecida por sentença judicial transitada em julgado

DEFINIÇÕES

<u>Pensão especial</u> : o benefício pecuniário pago mensalmente ao ex-combatente ou, em caso de falecimento, a seus dependentes
<u>Pensionista especial</u> : o ex-combatente ou dependentes, que percebam pensão especial
<u>Pensão-tronco</u> : a pensão especial integral
<u>Cota-parte</u> : cada parcela resultante da participação da pensão-tronco entre dependentes
<u>Viúva</u> : a mulher com quem o ex-combatente estava casado quando falecera, e que não voltou a casar-se
<u>Ex-esposa</u> : quem o ex-combatente tenha-se divorciado, desquitado ou separado por sentença transitada em julgado
<u>Companheira</u> : que tenha filho comum com o ex-combatente ou com ele viva no mínimo há 5 anos, em união estável
<u>Concessão originária</u> : a relativa ao ex-combatente
<u>Reversão</u> : a concessão da pensão especial aos dependentes do ex-combatente, por ocasião de seu óbito



PENSÃO VITALÍCIA ÀS VÍTIMAS DO CÉSIO 137 – LEI 9.425/1996

 Abrangência	A quem se destina? VÍTIMAS do acidente com a substância radioativa Césio 137, ocorrido em Goiânia/GO. Obs1: trata-se de benefício personalíssimo, não sendo transmissível em caso de morte.								
 Benefício	A pensão será concedida da seguinte forma: <table><tr><td>300 UFIR</td><td>Vítimas com incapacidade funcional laborativa parcial ou total permanente</td></tr><tr><td>200 UFIR</td><td>Pacientes não abrangidos acima, irradiados ou contaminados em proporção ≥ 100 Rads</td></tr><tr><td rowspan="3">150 UFIR</td><td>Vítimas irradiadas ou contaminadas com doses menores que 100 e maiores que 50 Rads</td></tr><tr><td><u>Descendentes</u> de pessoas irradiadas ou contaminadas que <u>nascerem com alguma anomalia</u></td></tr><tr><td>Demais pacientes irradiados e/ou contaminados, não abrangidos pelas previsões acima</td></tr></table> UFIR à época da publicação da Lei, atualizado, a partir de então, na mesma época e índices concedidos aos servidores públicos federais.	300 UFIR	Vítimas com incapacidade funcional laborativa parcial ou total permanente	200 UFIR	Pacientes não abrangidos acima, irradiados ou contaminados em proporção ≥ 100 Rads	150 UFIR	Vítimas irradiadas ou contaminadas com doses menores que 100 e maiores que 50 Rads	<u>Descendentes</u> de pessoas irradiadas ou contaminadas que <u>nascerem com alguma anomalia</u>	Demais pacientes irradiados e/ou contaminados, não abrangidos pelas previsões acima
300 UFIR	Vítimas com incapacidade funcional laborativa parcial ou total permanente								
200 UFIR	Pacientes não abrangidos acima, irradiados ou contaminados em proporção ≥ 100 Rads								
150 UFIR	Vítimas irradiadas ou contaminadas com doses menores que 100 e maiores que 50 Rads								
	<u>Descendentes</u> de pessoas irradiadas ou contaminadas que <u>nascerem com alguma anomalia</u>								
	Demais pacientes irradiados e/ou contaminados, não abrangidos pelas previsões acima								
 Concessão	A comprovação deverá ser feita por meio de <u>junta médica oficial</u>, devendo-se anotar o tipo de seqüela que impede o desempenho profissional e/ou aprendizado de maneira total ou parcial. Os <u>funcionários da Vigilância Sanitária</u> que, em pleno exercício de suas atividades, foram expostos às radiações do Césio 137 também serão submetidos a exame para comprovação e sua classificação como vítimas do acidente, devendo-se igualmente anotar o tipo de seqüela que impede ou limita o desempenho profissional.								

Havendo condenação judicial da União ao pagamento de indenização por responsabilidade civil em decorrência do acidente, o montante da pensão ora instituída será **obrigatoriamente deduzido** do **quantum da condenação**.

PENSÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE – LEI 11.520/2007

 Abrangência	A quem se destina? Pessoas atingidas pela hanseníase E <u>submetidas a isolamento e internação COMPULSÓRIOS</u> em hospitais-colônia, até 31/12/1986.
 Benefício	A pensão especial, de R\$ 750,00, é VITALÍCIA e INTRANSFERÍVEL (personalíssima) O valor será reajustado anualmente, conforme os índices concedidos aos benefícios de valor superior ao PISO do RGPS. Importante! A pensão especial, <i>ressalvado o direito à opção</i>, NÃO É ACUMULÁVEL com indenizações que a União venha a pagar <u>decorrentes de responsabilização civil sobre os mesmos fatos</u>. O recebimento da pensão especial NÃO IMPEDE a fruição de qualquer benefício previdenciário.
 Concessão	O requerimento será endereçado ao Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, e a pensão será concedida por ato deste. Cabe ao INSS o <u>processamento, a manutenção e o pagamento</u>. Para comprovação, será <u>admitida a AMPLA produção de prova</u> documental e testemunhal, e, <i>caso necessário</i>, pericial.



PENSÃO ESPECIAL A CRIANÇAS COM SÍNDROME DO ZIKA VÍRUS – LEI 13.985/2020

 Abrangência	A quem se destina? CRIANÇAS com Zika Vírus, nascidas entre 01/01/2015 e 31/12/20149, <u>beneficiárias do BPC</u>. Obs1: a pensão especial <u>NÃO</u> gerará <u>direito a abono ou a pensão por morte</u>
 Benefício	A pensão especial, de 1 salário-mínimo, é VITALÍCIA e INTRANSFERÍVEL. A pensão <u>NÃO pode ser acumulada</u> com indenizações pagas pela União em razão de decisão judicial sobre os mesmos fatos OU com BPC
 Concessão	O requerimento será feito perante o INSS, sendo realizado exame pericial por perito médico federal. Importante! O reconhecimento da pensão especial ficará <u>condicionado</u> à desistência de ação judicial que tenha por objeto pedido idêntico sobre o qual versa o processo administrativo. A pensão será devida a partir do dia posterior à <u>cessação do BPC ou das indenizações não cumulativas</u>.

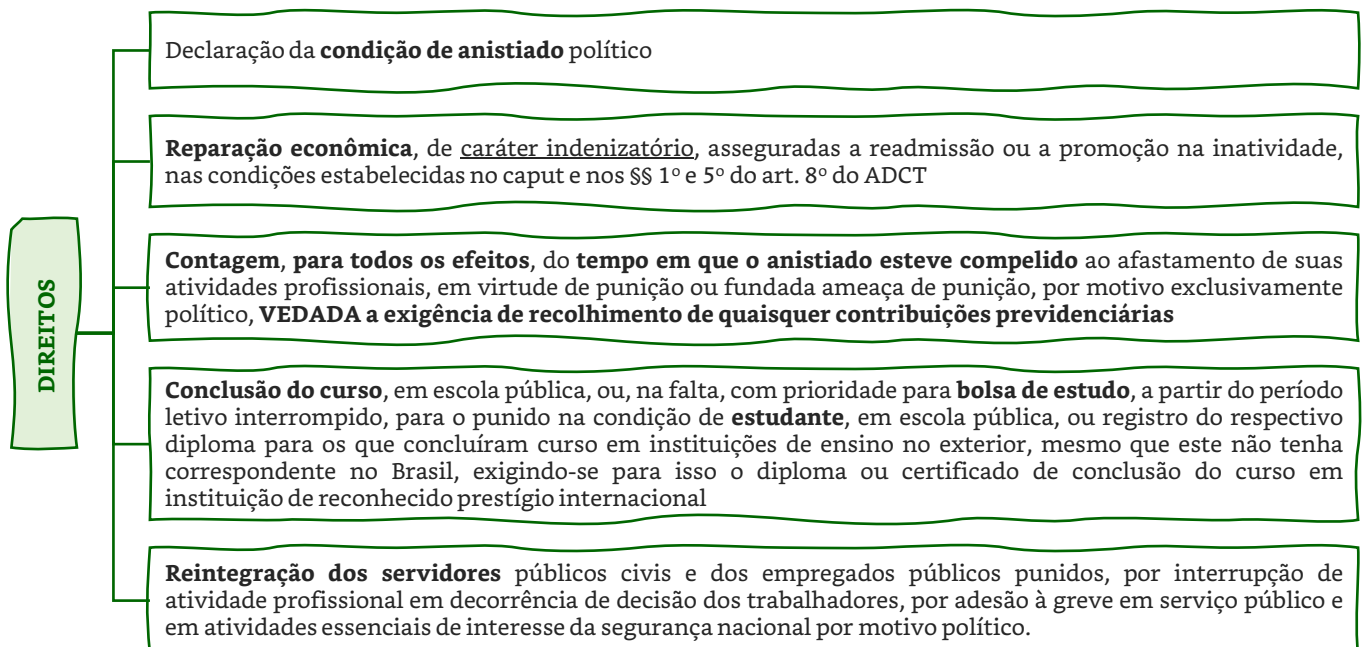
No caso de MÃES de crianças nascidas até 31/12/2019 com Zika Vírus, será observado o seguinte:

- *Licença-maternidade* será de 180 dias
- *Salário-maternidade* será devido por 180 dias

APOSENTADORIA E PENSÃO EXCEPCIONAL AO ANISTIADO POLÍTICO – LEI 10.559/2002

DO REGIME DO ANISTIADO POLÍTICO

O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:



Aqueles que foram **afastados em processos administrativos**, instalados com base na legislação de exceção, sem direito ao contraditório e à própria defesa, e impedidos de conhecer os motivos e fundamentos da decisão, serão **reintegrados em seus cargos**.



DA DECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO



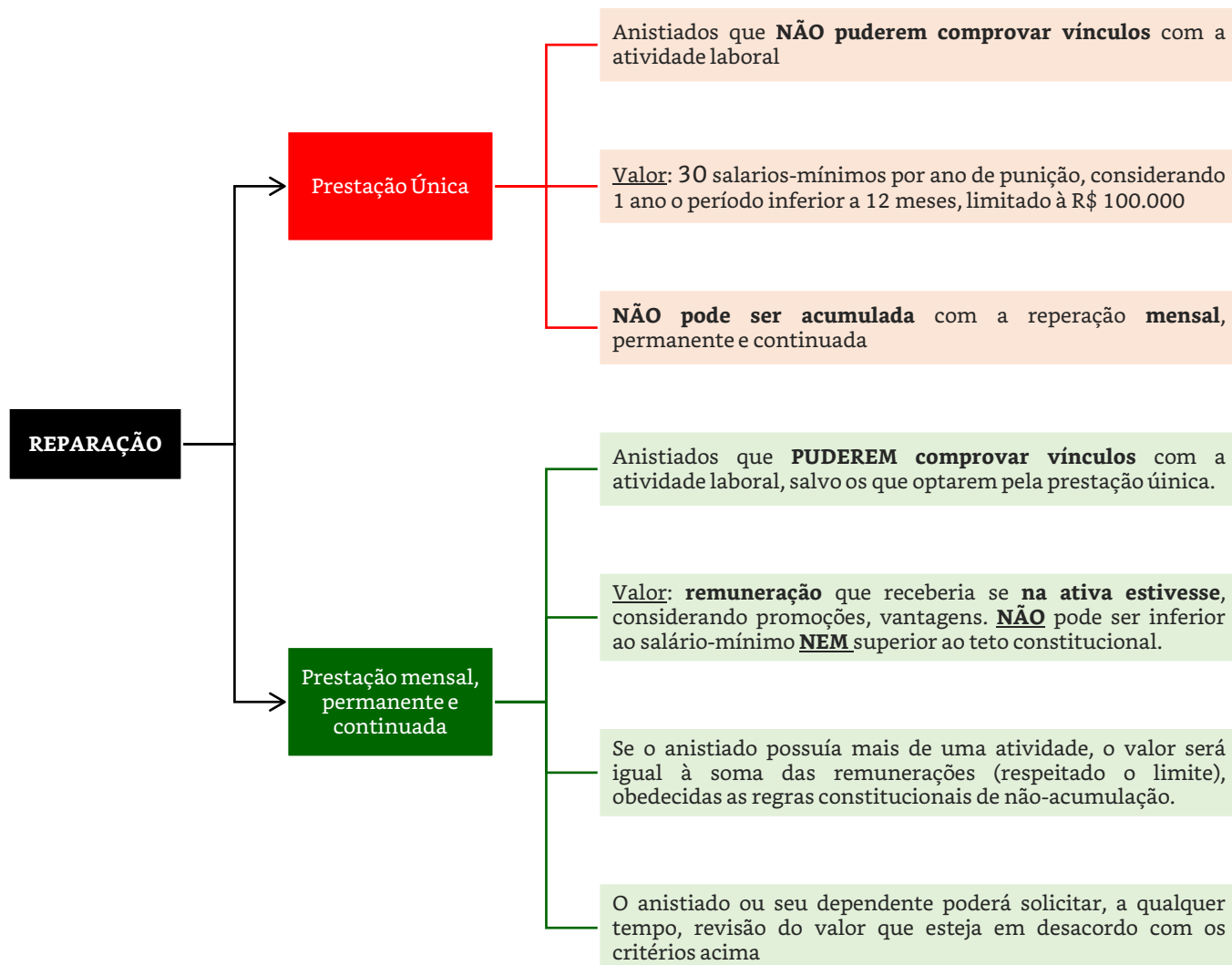
Fica **assegurado o direito de requerer** a correspondente declaração aos **sucessores** ou **dependentes daquele que seria beneficiário** da condição de anistiado político.

São anistiados políticos aqueles que, entre 18/09/1946 e 05/10/1988, por motivação EXCLUSIVAMENTE política , foram:
Atingidos por <u>atos institucionais ou complementares</u> , ou de exceção na plena abrangência do termo
Punidos com <u>transferência para localidade diversa</u> daquela onde exerciam suas atividades profissionais, impondo-se mudanças de local de residência
Punidos com <u>perda de comissões já incorporadas</u> ao contrato de trabalho ou inerentes às suas carreiras administrativas
Compelidos ao <u>afastamento da atividade profissional</u> remunerada, para acompanhar o cônjuge
Impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5 e nº S-285-GM5
Punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais
Punidos com fundamento em atos de exceção, institucionais ou complementares, ou sofreram punição disciplinar, <u>sendo estudantes</u>
Abrangidos pelo Decreto Legislativo 18/1961 e pelo Decreto-Lei 864/1969
<u>Demitidos</u> , sendo <u>servidores públicos civis e empregados</u> em todos os níveis de governo ou em suas fundações públicas, empresas públicas ou empresas mistas ou sob controle estatal, exceto nos Comandos militares no que se refere ao disposto no § 5º do art. 8º do ADCT
Punidos com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade
Desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum, ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos.
Punidos com a transferência para a reserva remunerada, reformados, ou, já na condição de inativos, com perda de proventos, por atos de exceção, institucionais ou complementares, na plena abrangência do termo
Compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, por força de atos institucionais – <i>o período de mandato exercido gratuitamente conta-se apenas para efeito de aposentadoria no serviço público e de previdência social</i>
Punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos Poderes Legislativo ou Executivo, em todos os níveis de governo
Na condição de servidores públicos civis ou empregados em todos os níveis de governo ou de suas fundações, empresas públicas ou de economia mista ou sob controle estatal, punidos ou demitidos por interrupção de atividades profissionais, em decorrência de decisão de trabalhadores
Sendo servidores públicos, punidos com demissão ou afastamento, e que não requereram retorno ou reversão à atividade, no prazo que transcorreu de 28/08/1979 a 26/12/1979, ou tiveram seu pedido indeferido, arquivado ou não conhecido e tampouco foram considerados aposentados, transferidos para a reserva ou reformados
Impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público, nos Poderes Judiciário, Legislativo ou Executivo, em todos os níveis, tendo sido válido o concurso.



DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

É **VEDADA** a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável.



Os valores pagos por anistia **NÃO poderão** ser **objeto de contribuição ao INSS**, a **caixas de assistência** ou **fundos de pensão** ou **previdência**, nem objeto de ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias. São também **isentos de IRPF**.

DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

Os **requerimentos** serão **decididos**, em até 60 dias, pelo Ministro de Estado da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MDH), que será assessorado pela Comissão de Anistia, no âmbito deste Ministério. Participará da comissão, entre outros:

- 1 representante dos anistiados, indicado pelas respectivas associações
- 1 representante do Ministério da Defesa, indicado pelo Ministro



A Comissão poderá realizar diligências, requerer informações e documentos, ouvir testemunhas e emitir pareceres técnicos, bem como **arbitrar o valor das indenizações em prestação única**. No caso de empresas, estas não podem se recusar à devida exibição dos referidos documentos, desde que oficialmente solicitado.



DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

No caso de **falecimento do anistiado**, o direito à reparação econômica **TRANSFERE-SE aos seus dependentes**, observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.

Transação: ao anistiado que se encontre em litígio JUDICIAL visando obtenção dos benefícios ou indenização é **FACULTADO** celebrar transação a ser homologada no juízo competente.

O **pagamento de aposentadoria** ou **pensão excepcional** aos já anistiados, que vem sendo efetuado pelo INSS e demaís entidades públicas, bem como por empresas, mediante convênio, **SERÁ MANTIDO**, sem solução de continuidade, **até a sua SUBSTITUIÇÃO pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada**.

Ao anistiado são também **assegurados os benefícios indiretos** mantidos pelas empresas ou órgãos da Adm. a que estavam vinculados quando foram punidos, ou pelas entidades instituídas por umas ou por outros, inclusive planos de seguro, de assistência médica, odontológica e hospitalar, bem como de financiamento habitacional.

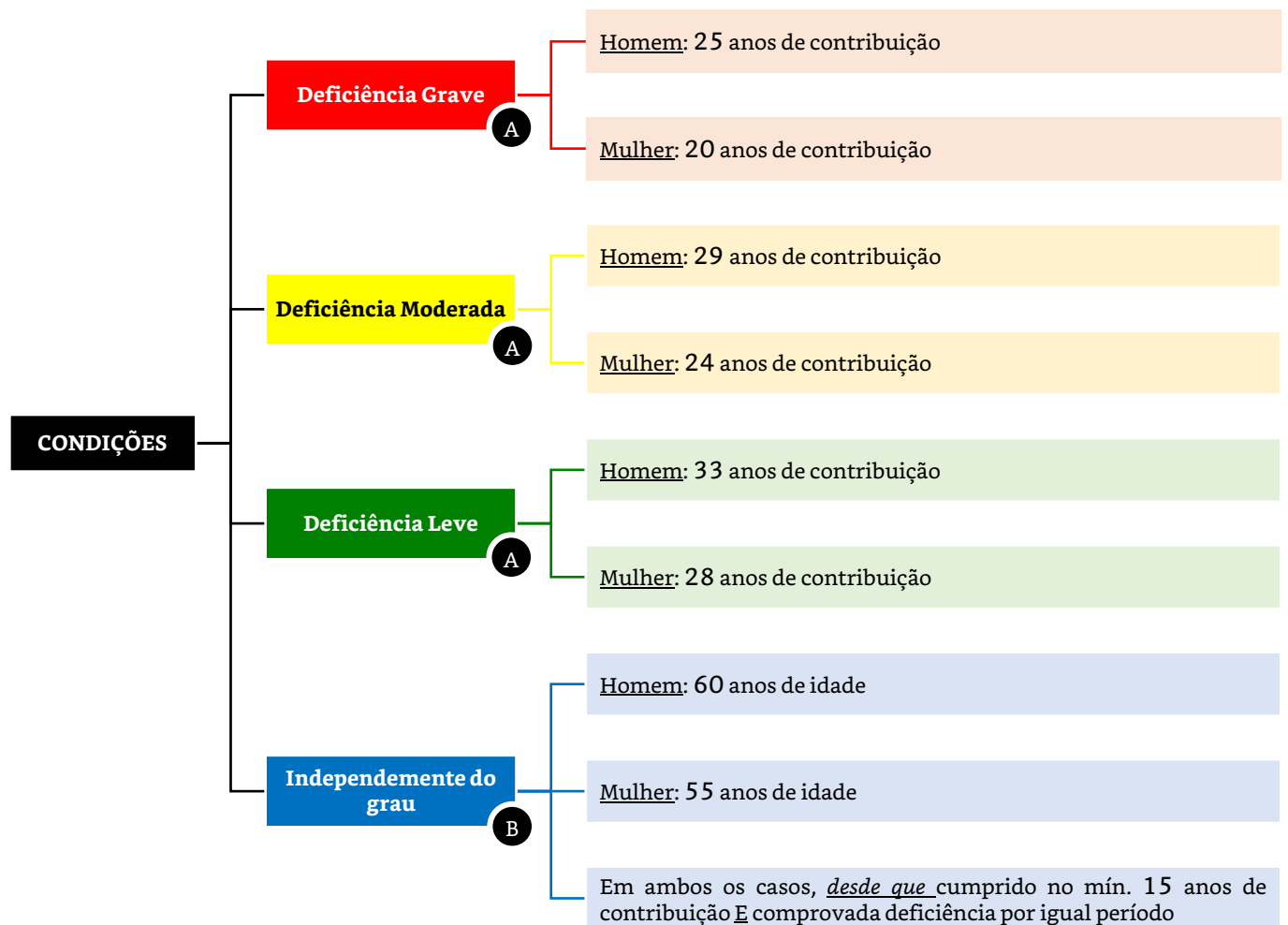


APOSENTADORIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (RGPS) – LEI COMPLEMENTAR 142/13

DEFINIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Definição Pessoa com Deficiência: aquela que tem **impedimentos** de **LONGO PRAZO** de natureza **física, mental, intelectual** ou **sensorial**, os quais, *em interação com diversas barreiras*, podem **obstruir sua participação plena e efetiva** na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELO RGPS



A **redução do tempo** de contribuição não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução prevista nos casos de **atividades sob condições especiais** que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

RENDA MENSAL

A 100% do Salário de Benefício

B 70% + 1% do Salário de Benefício por grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%

OBSERVAÇÕES

Grau de deficiência: regulamentada pelo poder Executivo, comprovada por perícia do INSS (a avaliação será médica E funcional)

Contagem do tempo de contribuição anterior à vigência desta Lei:

- 1) Deficiência certificada, inclusive seu grau, por ocasião da primeira avaliação
- 2) **OBRIGATÓRIA** a fixação da data provável do início da deficiência
- 3) **NÃO será** admitida prova exclusivamente testemunhal



Deficiência ou grau alterado APÓS filiação ao RGPS: os parâmetros de idade e tempo de contribuição serão **proporcionalmente ajustados**, considerando o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente.

DEMAIS DISPOSITIVOS

Aplicam-se à PCD:

- **Demais normas** relativas aos benefícios do RGPS
- **Fator Previdenciário** nas aposentadorias, *se resultar em renda mensal de valor mais elevado*
- Percepção de **qualquer outra** espécie de **aposentadoria que lhe seja mais vantajosa**
- Regras de pagamento e recolhimento contidas na Lei 8.212/91
- Contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao RPPS ou a regime de previdência militar, devendo os **regimes compensar-se financeiramente**



SEGURO DEFESO – LEI 10.779/03 E DECRETO 8.424/15

INTRODUÇÃO

O que é Defeso? É a **paralisação temporária da pesca** para a preservação das espécies, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes. Os critérios serão definidos pelo MAPA.

BENEFÍCIO DE SEGURO-DESEMPREGO (“SEGURO DEFESO”)

O benefício **NÃO SERÁ DEVIDO** quando **houver disponibilidade de alternativas de pesca** nos Municípios alcançados pelos períodos de defeso.



Valor: **1** salário-mínimo mensal

Natureza: **personalíssimo** (= direito pessoal e **intransferível**)

O pescador **não fará jus a mais de um benefício no mesmo ano** decorrente de defesos relativos a **espécies distintas**.

BENEFICIÁRIOS

A quem se destina?



PESCADOR ARTESANAL desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente¹, de forma artesanal e individualmente ou em regime de economia familiar², durante o período de defeso.

1 Considera-se ininterrupta a atividade exercida durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso **OU** nos **12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso**, o que for menor

2 Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, **SEM A UTILIZAÇÃO DE EMPREGADOS**.

Obs: fará jus ao seguro-desemprego o pescador que, durante o período considerado ininterrupto, tenha recebido benefício de auxílio-doença, auxílio-doença acidentário ou salário maternidade, **exclusivamente** sob categoria de **filiação de segurado especial**, OU AINDA, que tenha **contribuído para a Previdência Social** relativamente ao exercício exclusivo dessa atividade.

INAPLICABILIDADE

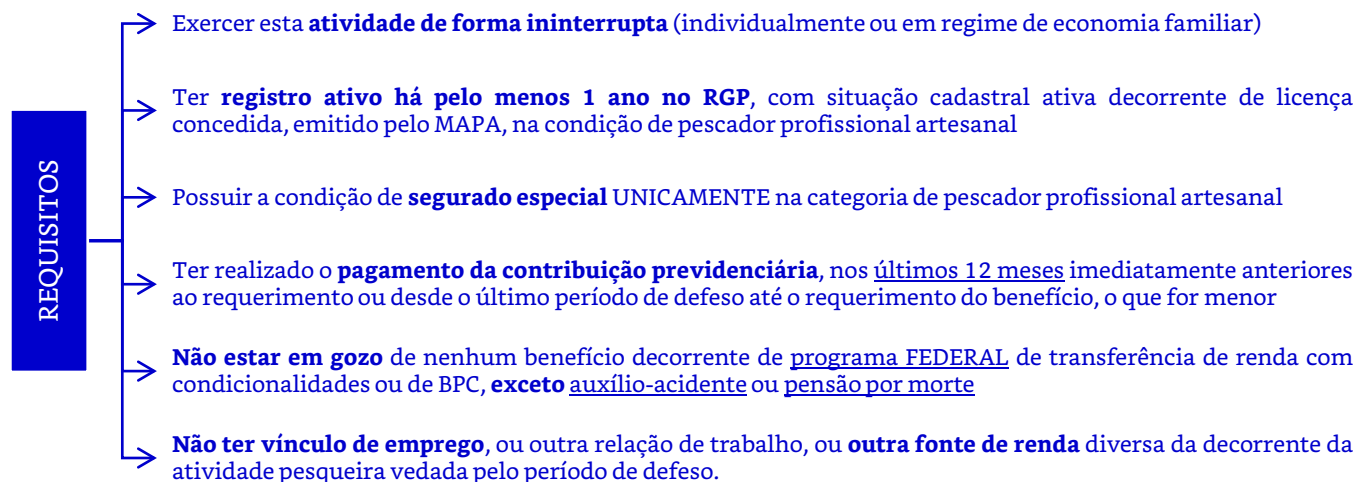
Não fazem jus ao benefício:

- ✗ Pescadores de subsistência (fins de consumo doméstico)
- ✗ Pescadores amadores
- ✗ Índias e índios que pratiquem a pesca para subsistência
- ✗ Trabalhadores de apoio à pesca artesanal
- ✗ Componentes do grupo familiar que não satisfaçam, individualmente, os requisitos e as condições estabelecidos



REQUISITOS

Para fazer jus ao benefício o pescador deve preencher os seguintes requisitos:



Concessão e Renovação

Serão realizadas **após checagem dos requisitos de elegibilidade** em bases de dados dos órgãos e das entidades da administração pública federal, nos termos de ato do Poder Executivo.

REQUERIMENTO

 Competência	Cabe ao INSS: 1. Receber e processar os requerimentos 2. Habilitar os beneficiários 3. Decidir quanto à concessão do benefício No caso em que o pescador <i>já tenha recebido o benefício</i>, o INSS pode dispensar novo requerimento, desde que possua informações que demonstrem a manutenção dos requisitos.
 Prazo	O prazo para REQUERER o benefício se iniciará 30 dias antes da data de início do período de defeso e terminará no último dia do referido período. Desde que requerido no prazo acima, o PAGAMENTO será devido desde o início do período de defeso, <i>independentemente</i> da data do requerimento.
 Comunicação	O INSS poderá comunicar o indeferimento ou a existência de qualquer impedimento para a concessão do benefício por meio da <u>INTERNET</u> ou da <u>CENTRAL DE TELEATENDIMENTO</u>.



DOCUMENTAÇÃO

O pescador deverá apresentar ao INSS:

1. Documento de identificação oficial
2. Comprovante de inscrição no CPF
3. Inscrição no RGP, com licença de pesca, na condição de pescador profissional artesanal (há no mínimo 1 ano)
4. Cópia de documento fiscal de venda do pescado em que conste a operação e o valor da contribuição previdenciária
5. Comprovante de residência em municípios abrangidos pela portaria que declarou o defeso
6. Declaração assinada de que:
 - a. **Não** dispõe de outra fonte de renda
 - b. Assume responsabilidade **civil e criminal** por todas as informações prestadas
 - c. Se dedicou à pesca das espécies e nas localidades atingidas pelo defeso ininterruptamente durante o período compreendido entre o término do defeso anterior e o início do defeso em curso ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do defeso em curso, o que for menor

DISPENSA

INSS **pode dispensar os documentos**: no caso das informações constarem em bases governamentais

PROVA

INSS poderá, **a qualquer tempo**, convocar o pescador para apresentação de documentos comprobatórios

BIOMETRIA

Ao requerente será solicitado **registro biométrico** nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título eleitoral ou da CNH.

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO



Início de **atividade remunerada** ou de percepção de **outra renda** que seja incompatível com a percepção do benefício



Desrespeito ao período de defeso ou a quaisquer proibições estabelecidas em normas de defeso



Obtenção de **renda proveniente da pesca de espécie alternativa** não contemplada no ato que fixar o período de defeso



Suspensão do período de defeso



Morte do beneficiário, exceto em relação às parcelas vencidas



Percepção de **renda proveniente de benefício previdenciário** ou **BPC**, exceto auxílio-acidente ou pensão por morte



Prestação de **declaração falsa**



Comprovação de **fraude**

Art. 6º-A. O Poder Executivo poderá condicionar o recebimento do seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional artesanal que exerça sua atividade exclusiva, à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com carga horária mínima de cento e sessenta horas.

INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO OU CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO



O pescador **poderá interpor RECURSO** ao Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS.

*Prazo para recurso e oferecimento das contrarrazões: **30 dias***